

UNIDAD N° 12

ALTA Y BAJA DE CARROCERÍA. CAMBIO DE TIPO DE CARROCERÍA Y DE TIPO DEL AUTOMOTOR

(TITULO II CAPITULO III SECCION 2 DNTR)

PARTE PRIMERA: ALTA Y BAJA DE CARROCERÍA

El alta de carrocería se otorgará cuando a un automotor que mantiene sus codificaciones de identificación -números de motor y de chasis- y que carece de carrocería, se le incorpore una en forma permanente.

A los fines registrales la cabina no revestirá carácter de carrocería y, por ende, se la considerará como pieza de recambio no identificable, cuando se trate de automotores no compactos –no autoportantes-, en que la cabina sea parte bien diferenciada tanto del chasis o bastidor como de la carrocería de transporte que se le hubiere incorporado o se le pudiese incorporar al chasis o bastidor.

Para solicitar un alta de carrocería se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"):

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación, en oportunidad de retirarse el trámite terminado. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro
- c) Una fotografía del automotor con la carrocería incorporada, visada por la autoridad que realice la verificación física.
- d) La documentación que expida la fábrica terminal de carrocería inscripta en la Dirección Nacional, cuya nómina se consigna en la publicación en línea de este Organismo (www.dnrpa.gov.ar > Dependencias > Registros Seccionales > Consultas > Listado Actualizado de Fábricas Terminales de Carrocerías).

Cuando la carrocería a dar de alta no proviniere de una fábrica terminal de carrocería inscripta en la Dirección Nacional, además de los recaudos previstos en los incisos a), b) y c) de este artículo

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación, en oportunidad de retirarse el trámite terminado. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro
- c) Una fotografía del automotor con la carrocería incorporada, visada por la autoridad que realice la verificación física.

Y se deberá acompañar:

1) Factura de compra o comprobante que acredite el origen de la carrocería firmada por el vendedor y certificada la firma por Escribano Público. En los casos de carrocerías armadas con piezas de diverso origen, deberán presentarse las correspondientes facturas de compra, o comprobantes firmados por los vendedores y certificadas las firmas por Escribano Público. En caso de sucesivas ventas de la carrocería o de sus piezas, se deberán presentar, en las condiciones antedichas, las facturas que documenten cada una de ellas.

Si se tratare de facturas emitidas conforme a normas impositivas vigentes no se requerirá el recaudo de firma en ellas y deberá exhibirse el original y acompañarse una copia, cuya autenticidad certificará el Encargado devolviendo el original al presentante.

En jurisdicción del Registro Seccional de Maquinchao, se admitirá la certificación de firmas a las que se refiere este inciso, practicada por el Juez de Paz local.

2) La factura de compra o comprobante a que se hace referencia en el inciso anterior deberá además ser acompañada por una certificación contable, legalizada por el Colegio o Consejo que corresponda. De la certificación deberá surgir que la factura o comprobante coincide y responde contablemente a los libros y asientos contables del vendedor, los que se identificarán debidamente.

3) Certificado de domicilio del vendedor de la parte emitido por autoridad competente en la materia.

La baja de carrocería se otorgará cuando a un automotor que mantiene sus codificaciones de identificación -números de motor y de chasis- se le retire la carrocería en forma permanente.

Para solicitar la baja de carrocería se deberá presentar la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"), el Título del Automotor y la Cédula de Identificación. Esta última, en oportunidad de retirarse el trámite terminado. Para el caso de extravío del Título o de la Cédula denuncia de extravío en el Registro.

No podrán registrarse altas o bajas de carrocería cuando estas revistan el carácter de casco autoportante -chasis-, con la única excepción de los cascos autoportantes cuya baja y posterior alta se refieran a un automotor en el que el reemplazo se deba a un defecto amparado por garantía de fabricación y se reúnan, además y al mismo tiempo, los recaudos previstos en este Capítulo, Sección 9ª, artículo 3º.

PARTE SEGUNDA: CAMBIO DE TIPO DE CARROCERÍA

Habrà cambio de tipo de carrocería cuando sobre un automotor que mantiene sus codificaciones de identificación -números de motor y de chasis- se introduzcan modificaciones sustanciales en las características de la carrocería sin reemplazarla por otra.

Para solicitar el cambio de tipo de carrocería se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"):

- a) Título del Automotor. En caso de extravío, se procederá en la forma establecida en el Capítulo VIII de este Título.
- b) Cédula de Identificación, en oportunidad de retirarse el trámite terminado. En caso de extravío, bastará con que se denuncie el hecho ante el Registro procediéndose en la forma prevista
- c) Una fotografía del automotor con la carrocería modificada, visada por la autoridad que realice la verificación física.

Podrá efectuarse un cambio de tipo de carrocería en un automotor con casco autoportante.

El alta, baja o cambio de tipo de carrocería importará el cambio de tipo del automotor, que se registrará conforme a lo previsto en esta Sección, artículo 15.

DEL CHASIS Y DEL CUADRO

TITULO II CAPITULO III SECCION 9 DNTR

Se entiende por chasis:

- a) Las carrocerías o cascos autoportantes en el caso de los automotores compactos, o
- b) El bastidor, cuando dicho elemento sea parte bien definida de una unidad para cuyo uso normal requiera además una carrocería u otras partes complementarias.

En todos los casos se considerará cambio de chasis el reemplazo total de dicho componente del automotor, o de la parte de éste en que se encuentre grabado el número que lo identifica.

A los efectos registrales, el reemplazo del chasis o de la parte donde se encuentre grabado el número que lo identifica, importa la baja del automotor e impone el trámite de baja del dominio respectivo, excepto en los siguientes supuestos:

- 1) Los casos especiales previstos en el artículo 4º de esta Sección.
- 2) El reemplazo de la parte en la que estuviera grabada la codificación en los supuestos previstos en el Título I Capítulo VII, Sección 7ª, artículo 2º.
- 3) El cambio de chasis amparado por garantía de fabricación y siempre que el nuevo chasis reúna los siguientes requisitos:
 - a) Que sea igual al anterior;
 - b) Que sea nuevo (0Km);
 - c) Que se trate de una pieza original de la fábrica terminal, nacional o extranjera, del automotor en que se efectúe el reemplazo;
 - d) Que haya sido instalado por la fábrica terminal, el importador o una concesionaria autorizada;
 - e) Que se acompañe el certificado de la nueva pieza con el que se acredite su provisión para reemplazar al chasis en garantía de fabricación y además, una constancia de haberse cumplimentado los requisitos de los incisos precedentes, emitida por quien realizó la instalación con firma certificada por Escribano Público.

Si el nuevo chasis no tuviera grabada la codificación, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Capítulo VII, Secciones 7ª y 8ª. Una vez finalizado sin observaciones el trámite de la verificación física del automotor, el Registro asentará el cambio de chasis en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor y extenderá nueva Cédula de Identificación, siempre que no mediare alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª, del Capítulo IX de este Título o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no deberá entregarse cédula.

Casos especiales:

No se considerarán como cambio de chasis los siguientes casos:

a) Automotores robados o hurtados a los que como consecuencia del trámite de inscripción de recupero se les asigne una codificación de identificación -RPA-, de chasis, por las causas y en la forma y condiciones previstas en la Sección 4ª de este Capítulo.

b) Chasis con número incompleto o que presentara deficiencias o alguna alteración de sus características originales que hicieran dudar de su identificación o que carecieran total o parcialmente de identificación, a los que se les asigne una codificación de identificación -RPA- de chasis, en la forma y condiciones previstas en el Título I, Capítulo VII, Secciones 7ª y 8ª.

En el caso de los motovehículos y a los efectos previstos en los artículos 2º, 3º y 4º de esta Sección, las referencias hechas respecto del chasis y R.P.A. del automotor deben entenderse hechas para el cuadro y R.P.M. del motovehículo.

PARTE TERCERA: CAMBIO DE TIPO DEL AUTOMOTOR

Podrá peticionarse el cambio de tipo del automotor cuando, sin introducirse modificaciones en la carrocería, se incorporen en aquél o se le retiren piezas de recambio no identificables -cabina, dispositivo de enganche, guía, tolva- que modifiquen el tipo de vehículo que figura en las constancias registrales.

A tales efectos, se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"),

la documentación indicada en el artículo 7º, de esta Sección que es:

a) Título del Automotor. En caso de extravío, se procederá en la forma establecida en el Capítulo VIII de este Título.

b) Cédula de Identificación, en oportunidad de retirarse el trámite terminado. En caso de extravío, bastará con que se denuncie el hecho ante el Registro procediéndose en la forma prevista

c) Una fotografía del automotor con la carrocería modificada, visada por la autoridad que realice la verificación física

y, en el supuesto de incorporación de piezas, la factura que acredite el origen de la nueva parte.

PARTE CUARTA: GENERALIDADES

El alta, la baja, el cambio de tipo de carrocería o el cambio de tipo del automotor, podrán ser solicitados por:

- a) El titular del dominio.
 - En caso de condominio, en forma conjunta por todos los condóminos.
- b) El adquirente de un automotor, presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08- D", totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.

*No se tomará razón de altas, bajas, cambios de tipo de carrocería o cambios de tipo del automotor en el caso de existir prenda sobre el automotor, sin que previamente el acreedor prendario manifieste su conformidad con el trámite en la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04") firmada y certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V, o telegrama o carta documento en que el acreedor prendario exprese su conformidad.

*No se tomará razón de altas, bajas, cambios de tipo de carrocería o cambios de tipo del automotor en el caso de que el automotor registre alguna medida judicial sin que previamente la autoridad que dictó la medida preste la conformidad con el trámite.

*Tampoco se tomará razón de bajas o cambios de tipo de carrocería o cambios de tipo del automotor como consecuencia del retiro de piezas de aquél cuando la capacidad de disposición del titular del automotor se encontrare afectada por una medida judicial, salvo que medie una orden judicial que lo autorice.

*Cuando de las constancias obrantes en el Legajo resultare que se han producido rectificaciones en los nombres o apellidos o estado civil del titular se verificará si se encuentran registradas inhibiciones por todos y cada uno de los nombres y apellidos anteriores y posteriores a dicha rectificación.

A los efectos de la tramitación de las solicitudes de alta, baja, cambio de tipo de carrocería o cambio de tipo del automotor, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª, luego de lo cual procesará el trámite de acuerdo a lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y en especial comprobará:

- a) Que se refiera al automotor inscripto.
- b) Que el peticionario sea el titular de dominio según constancias del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto, o el adquirente que estuviera en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre y presentare en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08-D" totalmente completa.

En caso de condominio, que petitionen en forma conjunta todos los titulares.

- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

d) Que se haya cumplido con la verificación física del automotor

En el artículo 15 se indica:

- Cumplido lo señalado en el artículo precedente sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

a) Si quien peticona el alta, baja o cambio de tipo de carrocería fuera el adquirente, procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio.

b) Completar en el Rubro "E" el espacio correspondiente a "Tipo" con la leyenda adecuada a las nuevas características del automotor.

c) Extender nueva Cédula de Identificación, consignando el nuevo tipo del automotor, excepto que mediere alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX de este Título, o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no debe entregarse cédula. En todos los casos se anulará y destruirá la anterior Cédula, salvo la parte de ésta que contenga el número de control o de dominio, la que se agregará al Legajo.

d) Anotar en el Título "Automotor modificado por (alta, baja o cambio de tipo de carrocería) Nuevo tipo de vehículo (consignar lo colocado en el Rubro "E" de la Solicitud Tipo)".

e) Anotar el trámite realizado en la Hoja de Registro.

f) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), juntamente con la nueva Cédula de Identificación y el Título del Automotor.

g) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo "B".

h) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente y en forma previa a la inscripción de los trámites de alta y baja simultánea, cambio de tipo de carrocería y cambio de tipo de automotor, que se peticionen en forma conjunta con una solicitud de asignación de un código de identificación R.P.A. para el chasis de un automotor cuyo tipo registrado fuere "chasis con cabina", "chasis sin cabina" o "transporte de pasajeros", deberán ser remitidos en consulta por los Encargados a la Dirección Nacional, Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales, quien analizará la documentación presentada y emitirá un dictamen sobre la aptitud de ésta para la inscripción del trámite. A ese efecto, podrá requerir que se adjunten otros elementos documentales que acrediten el origen de las piezas incorporadas.

*Cuando el titular registral o el adquirente, en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre, peticione cualquier trámite pero del Legajo B resultare que el automotor inscripto presenta un tipo de carrozado distinto al consignado en el Título del Automotor y Cédula de Identificación, el Registro Seccional comunicará al usuario que no se tomará razón de aquél si previamente no peticona, mediante Solicitud Tipo "TP" (o ST "02") - rubro 20-, la actualización del tipo del automotor, expidiéndole nueva Cédula de Identificación -salvo que ello no correspondiere por las causas mencionadas en el precedente artículo 15, inciso c) - y asentándola en el Título del Automotor -rubro Observaciones- y en la Hoja de Registro. Si en el Legajo B no constaren

antecedentes relativos a la incorporación de carrocería o modificación del tipo de carrocería, el peticionario deberá cumplir con los recaudos previstos en esta Sección.

*Cuando respecto de un automotor inscripto con posterioridad al 8 de enero de 2010 se acreditare la incorporación de una cabina dormitorio corresponderá tramitar el Cambio de Tipo del Automotor.

A ese efecto, el origen y aptitud de la cabina dormitorio deberá acreditarse mediante un certificado emitido por un taller inscripto en el "Registro Nacional de Talleres de Modificación y Reparación de Vehículos de Pasajeros y Cargas de Jurisdicción Nacional" creado en el ámbito de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial de la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Transporte.

En oportunidad de peticionarse alguno de los trámites previstos en esta Sección (alta y baja de carrocería, cambio de tipo de carrocería y cambio de tipo del automotor), deberá presentarse junto con la documentación requerida en cada caso:

- a) un informe técnico suscripto por ingeniero mecánico –legalizado por el Colegio Profesional correspondiente- del que surja que el automotor cumple con las condiciones de seguridad activas y pasivas para poder circular en la vía pública, o
- b) la pertinente Verificación Técnica Obligatoria en aquellas jurisdicciones en las que se encuentre vigente, que dé cuenta de los cambios introducidos. Estas previsiones no resultarán de aplicación en los trámites de alta de carrocería peticionados en forma simultánea con la inscripción inicial, siempre que el certificado de fabricación de la carrocería surja la correspondiente Licencia de Configuración de Modelo (LCM).

ANOTACION DE LA DESAFECTACION DEL AUTOMOTOR AL REGIMEN DE LA LEY 19640 O DE LA RESOLUCIÓN M.E. y F.P. N°31/14

(TITULO II CAPITULO III SECCION 1. DNTR)

Cuando un automotor inscripto en los términos de la Ley N° 19.640 o de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14 fuere liberado de ese régimen por la Aduana competente para ello, el titular registral podrá solicitar en el Registro Seccional de la radicación que se deje constancia de esa desafectación en el Legajo respectivo y en el Título del Automotor.

*La petición se efectuará mediante Solicitud Tipo "TP" (o ST "02")

- a la que deberá acompañarse el Título del Automotor y la constancia de la liberación del régimen de la Ley N° 19.640 o de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14, según corresponda, emitida por la Aduana competente.

El Registro Seccional recibirá el trámite dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª y, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de presentado, constatará ante la Aduana la efectiva expedición de la constancia de desafectación.

Cumplido, y si no mediaren observaciones, procederá a:

- Dejar constancia de la desafectación al régimen de la Ley N° 19.640 o de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14, según corresponda, en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor.
- Cruzar con la leyenda Desafectado la constancia que sobre la afectación obra en la carátula del Legajo.
- Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto cada elemento de la Solicitud Tipo 02.
- Entregar al presentante el duplicado de la Solicitud Tipo "TP" (o triplicado de la ST "02") junto con el Título del Automotor.
- Archivar el original de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "02") en el Legajo B.
- Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "02") a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª

***No será necesaria la presentación de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "02") para anotar la desafectación del automotor de estos regímenes cuando el titular registral peticione el cambio de radicación o un adquirente en condiciones de inscribir la titularidad a su favor peticione una transferencia como consecuencia de la cual deba operarse el cambio de radicación del automotor afectado al régimen de la Ley N° 19.640 o de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14, a una jurisdicción no alcanzada por uno u otro, según corresponda.**

En tales supuestos y a los fines de esta Sección, **bastará con que se acredite la liberación ante el Registro Seccional interviniente, presentándose para ello la pertinente constancia emitida por la Aduana**, previo pago del arancel previsto para la anotación de la desafectación del automotor del régimen de la Ley N° 19.640 o de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14, según corresponda.

Según sea el caso, el Registro Seccional procederá a:

1) Si se tratare del Registro Seccional de la radicación del automotor y el titular registral peticionare el cambio de domicilio o el adquirente en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre peticionare la transferencia del vehículo, y como consecuencia de ello deba operarse el cambio de radicación a una jurisdicción no alcanzada por el régimen de que se trate, presentada la constancia aduanera que acredite la desafectación el Registro Seccional constatará su efectiva expedición dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas ante la Aduana correspondiente, cumplido lo cual anotará la liberación en la Hoja de Registro y cruzará con la leyenda Desafectado la constancia obrante en la carátula del Legajo y en el Título del Automotor.

2) Si se tratare de un Registro Seccional de la nueva radicación cuya jurisdicción no se encontrare alcanzada por el régimen de que se trate, y el titular registral o un adquirente en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre acreditaran ante él la desafectación al momento de peticionar el cambio de radicación:

a) Este Registro, al solicitar la remisión del Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico, dejará constancia en este pedido de que se ha acreditado ante él la desafectación del automotor del régimen de la Ley N° 19.640 o de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14, según corresponda, detallando la fecha en que se produjo esta desafectación y la Aduana que emitió el documento o acto con el que se la hubiere acreditado.

b) El Registro Seccional de la radicación, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibido el pedido en el que se informa de la desafectación, constatará ante la Aduana correspondiente, en base a los datos que le fueron informados, que efectivamente se haya expedido el documento o acto presentado, dejando constancia de la constatación en el campo Datos Complementarios del Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico que expida y cruzará con la leyenda Desafectado la constancia obrante en la carátula del Legajo.

c) El Registro de la nueva radicación, recibido el Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico con la constancia de la constatación de la desafectación, una vez operado el cambio de radicación dejará constancia de la liberación en la Hoja de Registro.

DENUNCIA DE ROBO O HURTO

TITULO II CAPITULO III SECCION 3 DNTR

Los robos o hurtos de automotores sólo podrán denunciarse ante el Registro Seccional correspondiente una vez efectuada la denuncia policial o judicial.

Sólo se tomará razón de las denuncias de robo o hurto de automotores inscriptos en el Registro o de aquellos con los que juntamente con la denuncia se presente el trámite de inscripción inicial de dominio. Si en este último supuesto además se presentare simultáneamente la inscripción de una prenda para el mismo automotor, se tomará razón de ésta en último término.

Podrá denunciar el robo o el hurto:

- a) El titular del dominio.
 - En caso de condominio, cualquiera de los condóminos.
- b) El adquirente de un automotor, presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08- D", totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.
- c) El adquirente de un automotor que presente en forma conjunta la documentación correspondiente en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre –Inscripción Inicial-.

Para efectuar una denuncia de robo o hurto se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"):

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro
- c) Denuncia policial o judicial del robo o hurto, realizada por el titular o un tercero en la que deberá constar como mínimo el número de dominio del automotor sustraído, en original y una copia simple.
- d) En caso de existir prenda, la notificación al acreedor prendario en la Solicitud Tipo "04", firmada y certificada, según lo previsto en el Título I, Capítulo V, o copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se notifica del hecho al acreedor prendario.

*A los efectos de la tramitación de las anotaciones de robo o hurto, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente y luego procesará el trámite y en especial comprobará:

- a) Que se refiera al automotor inscripto.
- b) Que el peticionario sea el titular del dominio y cuente con capacidad para realizar el acto, o el adquirente que estuviera en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre y presentare en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08-D" o "01-D", según corresponda.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

*Si simultáneamente con la denuncia de robo o hurto del automotor se denunciara el extravío, robo o hurto del Título y de la Cédula de Identificación del mismo automotor y faltare en la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04") algún dato referente al vehículo, el Registro Seccional procederá a completarlo sobre la base de la información obrante en el Legajo del dominio objeto de la denuncia.

Cumplidos los recaudos señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

a) Si quien peticiona la anotación del robo o hurto fuere el adquirente, procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio o la inscripción inicial, según el caso.

b) Anotar en el Rubro "Observaciones y Certificaciones" de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"), el siguiente texto: CERTIFICO QUE CON FECHA FUE REGISTRADA LA DENUNCIA DE(Robo o Hurto)..... EFECTUADA ANTE(juzgado o comisaría)..... POR (apellido y nombres o denominación) CON (tipo de documento y número).

Podrá omitirse el llenado de los datos correspondientes a nombre y apellido o denominación y tipo y número de documento, si en la denuncia policial o judicial que se acompaña no constaren todos o algunos de ellos.

c) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto cada elemento de la Solicitud Tipo.

d) Anotar la denuncia en la Hoja de Registro.

e) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), juntamente con el original de la denuncia policial o judicial de robo o hurto.

f) Anular y destruir la Cédula, agregando al Legajo la parte de ésta que contenga el número de control, o en su defecto el número de dominio y efectuar la anotación posterior en el Título del Automotor de acuerdo con lo establecido en este Título, Capítulo VIII, Sección 1a, artículo 4°.

g) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B juntamente con la copia de la denuncia policial.

h) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª. Artículo 7º.-

*El titular del dominio podrá solicitar al Registro Seccional, mediante la presentación de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "02"), las constancias registrales referidas a la anotación de robos o hurtos de su automotor a fin de ser presentadas ante el organismo de recaudación del impuesto a la radicación correspondiente.

Se dará el mismo tratamiento y tendrá los mismos efectos descriptos en la presente Sección y en la Sección 4ª de este Capítulo, cuando en lugar de una denuncia de Robo o Hurto se peticionare la registración de la denuncia de desapoderamiento o retención indebida de un automotor.

COMUNICACIÓN DE RECUPERO

TITULO II CAPITULO III SECCION 4 DNTR

La comunicación del recupero deberá ser efectuada únicamente con relación a automotores respecto de los cuales se hubiere realizado anteriormente una denuncia de robo o hurto y una vez obtenida la constancia judicial de recupero.

Si se recuperase solamente el motor o el chasis se admitirá la comunicación de recupero de la parte de que se trate.

Podrá comunicar el recupero:

- a) El titular del dominio.
 - En caso de condominio, cualquiera de los condóminos.
 - Las entidades aseguradoras que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción del dominio con carácter revocable del automotor siniestrado y presenten simultáneamente el correspondiente certificado judicial de tenencia definitiva a su favor.
- b) El adquirente de un automotor presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08- D" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.

Para efectuar una comunicación de recupero se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"):

- a) Constancia judicial de recupero en original y copia simple.
- b) En caso de existir prenda, la notificación al acreedor prendario en la Solicitud Tipo "04", firmada y certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V o copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se notifica del hecho al acreedor prendario.

A los efectos de la tramitación de las denuncias de recupero, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente y luego procesará el trámite y en especial comprobará:

- a) Que se refiera al automotor inscripto.
- b) Que el peticionario sea el titular del dominio según constancias del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto, o el adquirente que estuviera en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre y presentare en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08-D", o una entidad aseguradora en la forma y condiciones indicadas en el inciso a), segundo párrafo, del artículo 2º de esta Sección.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.
- d) Que la constancia judicial de recupero contenga el número de dominio del automotor, marca, modelo y las codificaciones de identificación del motor y del chasis y todos estos datos coincidan con los que figuran en las constancias registrales. La efectiva expedición del instrumento que dispuso la entrega deberá ser constatada en la forma prevista en el Título I, Capítulo XI, Sección 3ª.
- e) Que se haya cumplido con la verificación física del automotor.

Cumplidos los recaudos anteriormente señalados, sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

- a) Procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio, si quien peticiona la inscripción de recupero fuere el adquirente o una entidad aseguradora que peticionare simultáneamente la inscripción definitiva a su favor.
- b) Anotar en el rubro "Observaciones y Certificaciones" de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04") el siguiente texto: "Certifico que con fecha fue registrada la constancia de recupero emitida por (juzgado)".
- c) Completar, firmar y sellar, en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.
- d) Anotar la comunicación de recupero en la Hoja de Registro.
- e) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), juntamente con la constancia judicial presentada.
- f) Extender nuevo Título y nueva Cédula de Identificación, excepto que mediere, en cuanto a esta última, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX de este Título o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no debe entregarse cédula.
- g) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B, junto con la copia de la constancia judicial.
- h) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

*En el supuesto de que el automotor recuperado presente adulteraciones en las codificaciones del motor y/o chasis, pero ellas surgieren de la constancia judicial de recupero, el Registro Seccional autorizará la grabación de la codificación de identificación de motor y/o chasis, previo a continuar el trámite en la forma establecida en el artículo anterior.

*En el supuesto de que los números del motor o del chasis verificados fueran distintos o tuvieran alteraciones no mencionadas en la constancia judicial de recupero, se requerirá, además de lo que para cada caso se establece en esta Sección, orden judicial que autorice la inscripción del recupero, donde consten los números y características que se verifican.

El titular del dominio podrá solicitar al Registro Seccional, mediante la presentación de la Solicitud Tipo "TP" (o S.T. "02"), constancias registrales referidas a la anotación del recupero de su automotor, a fin de ser presentadas ante el organismo de recaudación del impuesto a la radicación correspondiente.

En el caso de los motovehículos y a los efectos de esta Sección, las referencias hechas respecto del chasis del automotor deben entenderse hechas para el cuadro del motovehículo.

ENTIDADES ASEGURADORAS-

Cesión de derechos
TITULO II CAPITULO XI SECCION 3º

En caso de robo o hurto de un automotor asegurado, la compañía o ente asegurador del vehículo podrá peticionar antes del recupero la inscripción del dominio de aquel a su nombre, en las condiciones y previo cumplimiento de los recaudos establecidos en esta Sección.

La petición se practicará mediante el uso de la Solicitud Tipo 15, en sus CUATRO (4) elementos - original, duplicado, triplicado y cuadruplicado-, simultáneamente con la denuncia de robo o hurto, en la forma prevista en la Sección 3ª, Capítulo III de este Título salvo que ésta se hubiera formulado con anterioridad.

En la práctica o se firma con la Denuncia de Robo o baja del automotor o luego.

La Solicitud Tipo deberá contener el asentimiento conyugal, cuando así correspondiere.

Revocación:

Durante CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la inscripción, el dominio inscripto a favor del ente asegurador será revocable.

La revocación se peticionará mediante la Solicitud Tipo "16", en sus CUATRO (4) elementos -original, duplicado, triplicado y cuadruplicado- en la que se instrumentará el correspondiente pedido, suscribiendo el anterior titular cedente y el ente asegurador, cuando el cedente optare por recibir el automotor recuperado y reintegrar la indemnización.

Dicha petición se presentará simultáneamente o con posterioridad a la comunicación de recupero.

* Vencido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días antes mencionado, sin que se peticione la revocación del dominio, éste quedará definitivamente consolidado a nombre del ente asegurador.

* Idéntico efecto se operará si antes del vencimiento de dicho plazo el ente asegurador así lo solicita mediante la presentación de la Solicitud Tipo "08/08-D", totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre, a la que deberá adjuntar:

a) Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04") de inscripción de recupero, si no se hubiere presentado con anterioridad. b) El certificado judicial de tenencia definitiva a favor del Ente petionario, si no se hubiere presentado con anterioridad.

Presentada la petición de inscripción el Registro Seccional comprobará, además de todos los recaudos propios de una transferencia común que el cedente sea el titular registral y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto.

-Cumplidos los recaudos indicados, sin que medien observaciones el Encargado procederá a:

- a) Procesar e inscribir la denuncia de robo o hurto, si ésta no se hubiere inscripto con anterioridad.
- b) Inscribir el dominio a nombre del ente asegurador, con la constancia de su carácter de revocable, previo cumplimiento, si correspondiere, de lo previsto en el artículo 27, inciso II) de la Sección 1ª, Capítulo II, de este Título.
- c) Dejar constancia de la inscripción y de su carácter de revocable en la Hoja de Registro y efectuar la anotación posterior en el Título del Automotor
- d) Dar cumplimiento a los restantes trámites propios de una transferencia.
- e) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B.
- f) Entregar el cuadruplicado de la Solicitud Tipo al peticionario, junto con el triplicado, para su presentación ante el tribunal interviniente.
- g) Remitir copia de la Solicitud Tipo, a la Dirección Nacional en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

- Presentada la petición de revocación, el Registro Seccional comprobará:

- a) Que los peticionarios sean el anterior titular cedente y el ente asegurador -actual titular del dominio con carácter de revocable-.
- b) Que se refiera al automotor inscripto.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

-Cumplido lo señalado, sin que medien observaciones, el Encargado procederá a:

- a) Procesar e inscribir en primer término el recupero, si no se lo hubiere inscripto con anterioridad.
- b) Comprobar que no existan medidas judiciales que impidan la inscripción de la revocación. De existir medidas judiciales el Registro no inscribirá la revocación sin previa conformidad del tribunal.
- c) Inscribir la revocación, y en consecuencia registrar el dominio nuevamente a nombre del anterior titular, dejando constancia de ello en la Hoja de Registro y en el nuevo Título del Automotor, que expedirá el Registro.
- d) Entregar el Título del Automotor y la nueva Cédula de Identificación que expedirá el Registro, excepto que mediare alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX, de este Título, o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV, de este Título, en virtud del cual no debe entregarse cédula.
- e) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B, remitir la copia a la Dirección Nacional en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª y entregar el triplicado y cuadruplicado al peticionario.

-Presentada la petición de inscripción definitiva a favor del ente asegurador, adjuntando la documentación prevista, el Registro Seccional comprobará:

- a) Que el peticionario sea el titular del dominio con carácter de revocable y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto.
- b) Que se refiera al automotor inscripto.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.
- d) Que se haya cumplido, en oportunidad de procesarse la inscripción de dominio con carácter de revocable, todo lo relativo a la transferencia. De no ser así no podrá procesarse la inscripción definitiva sin el cumplimiento previo de esos requisitos.

-Cumplido lo indicado anteriormente sin que medien observaciones, el Encargado procederá a:

- a) Procesar e inscribir el recuperado, si no se lo hubiere inscripto con anterioridad.
- b) Inscribir definitivamente el dominio a nombre del ente asegurador, consignando esa circunstancia en la Hoja de Registro y en el nuevo Título del Automotor, que expedirá el Registro.
- c) Entregar el Título del Automotor y expedir nueva Cédula de Identificación, excepto que mediere alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX, de este Título, o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no debe otorgarse cédula, la que también se entregará, salvo en la situación prevista en el artículo 28, inciso g) -"in fine"-, de la Sección 1ª, Capítulo II de este Título.
- d) Dar cumplimiento a todos los demás pasos propios de una transferencia, que correspondan a esta etapa del trámite.

-Si transcurriere el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la inscripción del dominio revocable a favor del Ente Asegurador, sin que se hubiere producido el pedido de inscripción de revocación, el Encargado procederá a inscribir definitivamente el dominio a nombre del Ente Asegurador, consignando dicha circunstancia en la Hoja de Registro.

Asimismo, y a requerimiento de éste, efectuará como anotación posterior en el Título del Automotor la circunstancia de que el dominio ha quedado definitivamente inscripto a nombre del Ente Asegurador, según corresponda.

-Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Sección, la compañía o ente asegurador del vehículo hurtado o robado, podrá petitionar la inscripción de aquél a su favor, una vez operado el recuperado, siempre que presente la siguiente documentación:

- a) Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04" de inscripción de recuperado), suscripta por el representante legal o apoderado de la aseguradora.
- b) Certificado judicial de tenencia definitiva a favor del peticionario.
- c) Cesión de derechos respecto al automotor, celebrada por escritura pública o con firma certificada por las personas autorizadas a certificar firmas en las Solicitudes Tipo, en la que deberá constar el asentimiento conyugal, cuando así correspondiere. Si no se pudiere presentar el original de la cesión de derechos, por encontrarse agregado a la causa judicial, deberá presentarse una copia autenticada por el Tribunal.
- d) Solicitud Tipo "08/08-D", como minuta, suscripta por el representante legal o apoderado de la aseguradora.
- e) Solicitud Tipo "12" con la constancia de la verificación del automotor en planta habilitada. También podrá petitionarse la inscripción del dominio a favor de la compañía aseguradora, antes o después de operado el recuperado, mediante la presentación del trámite de transferencia (Título II, Capítulo II de este Digesto).

**Nota: El docente explicará la documentación que en la práctica piden las Compañías de Seguros en las denuncias de robo o hurto o bajas del automotor.*

DE LA COMUNICACIÓN DE TRADICIÓN DEL AUTOMOTOR -DENUNCIA DE VENTA

TITULO II CAPITULO IV SECCION 1ª

Una vez efectuada la entrega del automotor al comprador y sea cual fuere el tiempo transcurrido desde ese hecho, el vendedor titular registral podrá comunicar esa circunstancia al Registro Seccional donde aquél estuviese radicado.

La comunicación de la tradición del automotor-denuncia de venta-, se presentará mediante Solicitud Tipo "11" o "TP", y deberá contener:

- a) Número de dominio del automotor.
- b) Nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad y correo electrónico del vendedor titular registral.
- c) Nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad del comprador. Si se tratare de una persona jurídica, deberá consignarse su denominación, tipo societario y número de CUIT.
- d) Domicilio del comprador. Si no contare con este dato, el denunciante deberá consignar la siguiente leyenda: "Domicilio del adquirente: desconocido".
- e) Lugar y fecha en que se efectuó la entrega del automotor.

Si no recordare estos datos se consignará la fecha aproximada de la entrega.

A la Solicitud Tipo pertinente se adjuntará copia de cualquier constancia que el vendedor posea de la celebración de venta, si la tuviere, la que se exhibirá junto con el original.

Cuando el automotor se encontrare inscripto en condominio y los titulares condóminos formularen la denuncia en el mismo acto, se admitirá la firma de hasta dos de ellos en una misma Solicitud Tipo.

En caso de haber declarado Casado el titular registral NO es obligatorio que el conyuge realice el asentimiento conyugal

Cuando la titularidad registral estuviere en condominio, igualmente se receptará la comunicación de venta formulada por uno o más condóminos aunque no representen el CIENTO POR CIENTO (100 %) de la propiedad del automotor, pero la prohibición de circular y el pedido de secuestro sólo podrán dictarse si todos los condóminos hubieren formulado la comunicación de venta, o si tratándose de la venta de partes indivisas, los titulares condóminos no vendedores prestaren su conformidad para el dictado de tales medidas, en hoja simple con firma certificada.

-El Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente, y, de no mediar observaciones, procederá a:

- a) Completar, firmar y sellar, en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.
- b) Anotar la comunicación en la Hoja de Registro.
- c) Entregar al peticionario el triplicado de la Solicitud Tipo "11" o el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", según corresponda, junto con el original de la constancia del acto de venta, si se hubiera exhibido.
- d) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B, junto con la copia de la constancia del acto de venta que se hubiere presentado.
- e) Notificar la denuncia de venta a las reparticiones oficiales, provinciales o municipales que tuvieren a su cargo la recaudación del impuesto a la radicación, patente o tributo local de similar naturaleza; la de multas por infracciones a las normas de tránsito aplicables en la jurisdicción y la de todo otro impuesto que gravare al automotor.

-La notificación aludida en el párrafo anterior se practicará antes del día CINCO (5) de cada mes y comprenderá la totalidad de las denuncias de venta anotadas en el Registro durante el mes inmediato anterior.

A ese efecto se confeccionará un listado que se emitirá a través del sistema informático que contendrá el número de dominio del automotor; el nombre y tipo y número de documento de identidad del titular registral; el nombre de la persona denunciada como adquirente y la fecha de toma de razón de la Denuncia de Venta.

Dicho listado se remitirá a las reparticiones respectivas con una nota firmada y sellada por el Encargado de Registro, del siguiente tenor:

"Notifico a Ud., a los fines previstos en el último párrafo del artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor (t.o. por Decreto N° 1114/97), incorporado por Ley N° 25.232, que se han registrado las denuncias de venta que constan en el listado adjunto. El texto de la norma legal precedentemente citada dice: Los Registros Seccionales del lugar de radicación del vehículo notificarán a las distintas reparticiones oficiales, provinciales y/o municipales la denuncia de tradición del automotor, a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etcétera) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular trasmittente. Saludo a Ud. atentamente Lugar y fecha Firma y Sello del Encargado"

-Cuando mediere un Convenio de Complementación de Servicios con la repartición de que se trate, en el que específicamente se acuerde la forma y modo de practicar la notificación contemplada en este inciso, el Registro se ajustará a lo dispuesto en el Convenio, no resultando en tal caso de aplicación lo establecido en los párrafos precedentes.

-Si no mediere Convenio de Complementación de Servicios, la notificación se practicará en forma personal por el Encargado del Registro, por intermedio de un empleado suyo y bajo su responsabilidad o por correo. Sin perjuicio de ello, el Registro Seccional pondrá a disposición del vendedor denunciante otro ejemplar de la notificación, a fin de que éste la presente en los organismos correspondientes.

De ser entregado dicho ejemplar, se hará constar tal circunstancia en la Hoja de Registro.

f) Remitir copia de la Solicitud Tipo pertinente a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

- **Si el vendedor denunciase el domicilio del comprador, una vez transcurrido el plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de entrega del automotor** sin que el comprador haya peticionado la inscripción de la transferencia, **el Registro notificará de inmediato al comprador** que se le ha peticionado la prohibición de circular y el secuestro del automotor.

La notificación se efectuará por carta certificada con aviso de entrega o en forma personal por el Encargado o por quien éste haya habilitado para ello.

Si el comprador se negare a firmar o no fuera encontrado en el domicilio denunciado, el Encargado o la persona habilitada dejará constancia de la notificación y de esa circunstancia, entregando copia al comprador, a persona de la casa, o fijándola en la puerta si nadie la recibiese.

Transcurridos TREINTA (30) días hábiles contados desde la notificación a la que se refiere anteriormente, el Registro Seccional dispondrá la prohibición de circular y el secuestro del automotor y remitirá las respectivas órdenes a la Dirección Nacional.

Esta circunstancia, además, se comunicará al titular registral por medio de un correo electrónico que enviará de manera automática el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA).

- **Si el vendedor no hubiese denunciado el domicilio del comprador** se procederá de idéntica forma a la indicada anteriormente, excepto en lo que hace a **la notificación que no se practicará, y el plazo de TREINTA (30) días hábiles** a que alude el artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor, **para disponer la prohibición de circular y el secuestro del automotor, se computarán a partir del vencimiento de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la celebración del acto, salvo que la comunicación se presentase cuando dicho plazo ya se hubiera vencido, en cuyo caso el término de TREINTA (30) días hábiles se computará desde la presentación de la comunicación.**

Los titulares registrales que hubiesen transmitido la posesión o tenencia del automotor, podrán comunicar esa circunstancia al Registro Seccional donde estuviese radicado, tal como lo prevé el artículo 15 del Régimen Jurídico del Automotor, utilizando la misma Solicitud Tipo prevista en esta Sección y consignando su nombre en el casillero previsto para "vendedor" y el del poseedor o tenedor en el de "comprador" y aclarándose en el casillero "Observaciones" el carácter en que se

entregó el automotor. En lo demás, se aplicarán las restantes normas de este Capítulo, entendiéndose que siempre que ellas se refieran al "vendedor" se trata del titular registral y cuando se alude al "comprador" se trata del poseedor o tenedor.

-Si se presenta a inscribir la transferencia una persona distinta de la denunciada como adquirente por el vendedor al formular la comunicación prevista en este Capítulo, **la transferencia debe igualmente inscribirse**, siempre que el presentante tenga la documentación necesaria para ello, y que no haya mediado denuncia de robo o hurto por parte del titular registral o de otro adquirente legitimado para ello.

-Cuando el Registro Seccional donde se encuentre radicado el automotor recepcione una solicitud de cambio de radicación y de las constancias obrantes en el Legajo respectivo surgiera una comunicación de venta realizada por el titular registral en los términos del artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor, se deberá dar curso a dicha solicitud aún en el caso de haberse dispuesto la prohibición de circular.

En este último supuesto el **arancel de rehabilitación** lo percibirá el Registro ante el cual se peticione esa rehabilitación.

- Las órdenes de secuestro que dispongan los Encargados de los Registros Seccionales en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor serán remitidas exclusivamente a la Dirección Nacional, Departamento Registros Seccionales, el que tendrá a su cargo la comunicación de las órdenes a las autoridades correspondientes. Los Registros Seccionales comunicarán a la Dirección Nacional mediante el uso del sistema informático las órdenes de prohibición de circular y secuestro de esta Sección.

El Departamento Registros Seccionales de la Dirección Nacional registrará las órdenes de secuestro provenientes de los Registros Seccionales, y establecerá un sistema para mantener informadas a la Policía Federal, a las policías de los estados provinciales, a las fuerzas de seguridad y a la Dirección General de Aduanas para que estos organismos procedan a su efectivización.

El citado Departamento también registrará los secuestros que se efectivicen, el levantamiento de las órdenes de secuestro y las entregas de los automotores a sus titulares e informará sobre ello a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior y a los Registros Seccionales.

Una vez decretada la prohibición de circular, aún cuando no se haya efectivizado el secuestro, no podrá levantarse esa medida ni la orden de secuestro, como así tampoco expedir Cédulas de Identificación del Automotor, hasta tanto el adquirente haya inscripto el automotor a su nombre y abonado el arancel de "rehabilitación para circular".

Dispuesta la "rehabilitación para circular", los Registros Seccionales entregarán al nuevo titular una constancia de ello, y una orden para retirar el automotor del depósito, si este hubiera sido secuestrado.

El levantamiento de la orden de secuestro será comunicado por los Registros Seccionales al Departamento Registros Seccionales de la Dirección Nacional, quienes suministrarán dicha información por medio del procedimiento computarizado de comunicación de datos autorizado por la Dirección Nacional dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de haberse decretado la rehabilitación para circular. El Departamento Registros Seccionales notificará dicha circunstancia a las autoridades mencionadas de manera inmediata.

Para retirar el automotor del depósito, en caso de secuestro, se deberá presentar la orden de entrega a la que se ha indicado y abonar los gastos de estadía en el lugar donde se encuentre el depósito o donde allí se le indique.

-Los automotores que sean secuestrados por orden de los Encargados de los Registros Seccionales en virtud de las facultades que les otorga el artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor, quedarán en depósito y bajo la custodia de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

A ese efecto la autoridad que practique el secuestro dispondrá el traslado del automotor al lugar que para ello se habilite.

-Cuando en el lugar donde se haga efectivo el secuestro no hubieren depósitos habilitados por la Dirección Nacional, o cuando razones de servicio así lo requieran, la autoridad que lo practicó podrá designar depositario del automotor a la persona que detentaba su tenencia al momento del secuestro.

En el supuesto anterior, el depositario asumirá las obligaciones y responsabilidades inherentes a ese carácter y mantendrá al automotor fuera de circulación de la vía pública, hasta tanto se disponga su rehabilitación. La autoridad que practicó el secuestro y el depositario suscribirán un acta.

La autoridad remitirá a la Dirección Nacional un duplicado del acta junto con la Cédula de Identificación del Automotor y fijará en lugar visible del automotor una faja con la leyenda: "PROHIBICIÓN DE CIRCULAR", firmada por la autoridad que practique el secuestro, que no podrá ser retirada o destruida hasta tanto se decrete la rehabilitación para circular.

El depositario declarará en el acta el lugar donde mantendrá en depósito el automotor, el que entregará al adquirente una vez inscripta la transferencia, circunstancia que le será acreditada con la orden de entrega del Encargado de Registro.

Si hecho efectivo el secuestro y depositado el automotor en el lugar habilitado para ello por la Dirección Nacional, se formulare una denuncia de compra respecto al automotor secuestrado, se dará el automotor en depósito a quien formuló la denuncia de compra, siempre que éste así lo solicite.

Si el secuestro se hubiere materializado como consecuencia de haber caducado los efectos de una anterior denuncia de compra -supuesto contemplado en este Título, Capítulo V-, será necesario que se formule una nueva denuncia de compra para poder petitionar dicho depósito.

El pedido de depósito indicado en el párrafo anterior deberá ser formulado por el denunciante de la compra ante el Registro Seccional mediante el uso de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "02").

Si éste no fuere la misma persona que detentaba la tenencia del automotor al momento del secuestro, el pedido de depósito deberá estar avalado con el consentimiento de este último, en la misma Solicitud Tipo y con firma certificada en alguna de las formas previstas en el Título I, Capítulo V. Junto con la Solicitud Tipo el peticionario deberá:

1) Presentar al Registro una manifestación, que se correlacionará con el trámite, con carácter de declaración jurada y con firma certificada, en la que indicará el lugar donde mantendrá el automotor depositado y en la que se comprometerá a asumir las responsabilidades y obligaciones inherentes a su carácter de depositario, como asimismo la de mantener el automotor fuera de circulación de la vía pública hasta tanto se disponga su rehabilitación.

2) Entregar la Cédula de Identificación del Automotor o, en su caso, acompañar denuncia policial de extravío.

El Registro entregará al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o triplicado de la Solicitud Tipo "02"), el original y una copia de la orden de retiro del automotor para el nuevo depósito, siempre que no mediere denuncia de robo o hurto.

Con esa documentación el peticionario se presentará en el lugar donde el automotor se encuentra secuestrado.

El responsable de dicho depósito le entregará el automotor al presentante procediendo previamente a:

a) Fijar en lugar visible del automotor una faja con la leyenda "PROHIBICIÓN DE CIRCULAR" y su sello y firma,

b) Intervenir tanto el original como la copia de la orden de retiro entregada por el peticionario, dejando constancia en ambos ejemplares, bajo su sello y firma, de haber cumplido con ella.

El original lo retendrá el responsable del depósito, y el duplicado lo remitirá al Registro Seccional.

DENUNCIA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Cuando el titular registral sea una persona humana, la denuncia de venta también podrá ser peticionada y recibida por éste en forma completamente electrónica.

A tal efecto, el titular registral deberá:

a) Acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (SITE);

b) Realizar la carga de la Solicitud Tipo "TP";

c) Generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) con su número de CUIT/CUIL;

d) Abonar el arancel correspondiente a través de un sistema habilitado de pago electrónico, desde una cuenta bancaria registrada a su nombre;

e) Indicar la casilla de correo electrónico donde desee recibir el trámite.

f) Volcar los datos indicados que solicita el sistema y detallados al comienzo.

g) Indicar la casilla de correo electrónico de la persona denunciada como comprador, si contara con ese dato.

Una vez que el requerimiento se visualice en la bandeja "SITE Pago", el Encargado deberá emitir el recibo, calificar y procesar el trámite imprimiendo la Solicitud Tipo "TP" correspondiente, dentro de los plazos legales.

En el espacio reservado en ella para la firma del titular registral deberá dejar constancia del número de VEP.

El documento será suscripto de manera electrónica por el Encargado del Registro Seccional interviniente y contendrá un código de validación que permitirá a los usuarios corroborar la información allí contenida por medio de la página web de la Dirección Nacional.

La constancia de inscripción del trámite será remitida a la casilla de correo electrónico indicada por el petitionerio.

El trámite de Denuncia de Venta Electrónica no resultará suficiente a los efectos de petitionerio un trámite de transferencia en los términos de los artículos 7° y 8° del Capítulo V de este Título II. (la transferencia ordinario o condicional de la denuncia de compra y posesión)

Cuando la Denuncia de Venta Electrónica ingresare fuera del horario de atención al público del Registro Seccional, deberá procederse a emitir el recibo de pago correspondiente con anterioridad a la apertura del día hábil siguiente.

NOTIFICACIÓN DEL RECUPERO DEL AUTOMOTOR OBJETO DE UNA COMUNICACIÓN DE VENTA

TITULO II CAPITULO IV SECCION 2ª

Los petitionerios que hubieren efectuado la denuncia de venta y les fuese entregado o recuperasen el automotor objeto de esa comunicación por cualquier título o modo, deberán notificar esa circunstancia al Registro Seccional competente, para su toma de razón.

-Deberá efectuarse mediante la utilización de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "02"), y se abonará por este trámite el arancel que se establezca por resolución ministerial.

-La notificación deberá ser acompañada por una declaración jurada, formalizada por escritura pública o ante el Registro, en la que se precisarán pormenorizadamente las razones por las cuales recuperó el automotor y la fecha en que este hecho se produjo.

En la declaración jurada deberá hacerse constar que el declarante se ha notificado que la falsedad de la declaración le hará incurrir en las sanciones previstas en la legislación penal y que asume expresamente la responsabilidad civil y criminal que de su declaración pudiera derivarse.

El Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II y, de no mediar observaciones, procederá a:

- a) Completar, firmar y sellar, en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.
 - b) Tomar razón de la notificación en la Hoja de Registro.
 - c) Si se hubiera decretado la prohibición de circular y el secuestro del automotor, deberán dejarse sin efecto dichas medidas y comunicarse estas circunstancias a la Dirección Nacional, Departamento Registros Seccionales, en la forma y a los efectos previstos
- Asimismo, se entregará al titular constancia del levantamiento de la prohibición de circular y de la orden de secuestro y, para el supuesto de que el automotor hubiere sido efectivamente secuestrado, se le entregará además una orden para retirarlo del depósito, donde deberá abonar los correspondientes gastos de estadía.
- d) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o triplicado de la Solicitud Tipo "02").
 - e) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B, junto con el resto de la documentación acompañada.
 - f) Remitir copia de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

USO DEL AUTOMOTOR

TITULO II CAPITULO XII SECCION 1º

DISPOSICIONES GENERALES

Será obligatorio en el trámite de inscripción inicial del automotor declarar en la respectiva Solicitud Tipo "01-D" o "05" por la cual se la peticione, el uso al que será afectado el mismo.

A los fines previstos en este Capítulo el peticionario deberá consignar en el espacio de la Solicitud Tipo "01-D" o "05" reservada para la "Identificación del Automotor", el uso al que será afectado el vehículo con carácter de declaración jurada.

En los supuestos en que exista concurrencia de dos de ellos, deberán indicarse los que correspondan -v.gr. transporte de pasajeros-oficial; transporte de pasajeros intrajurisdiccional-público; transporte de carga-particular-.

Podrá afectarse el automotor a los siguientes usos:

- oficial.
- privado (o particular).
- público.
- taxi.
- remis.
- transporte de pasajeros interjurisdiccional.
- transporte de pasajeros intrajurisdiccional.
- transporte de carga interjurisdiccional.
- transporte de carga intrajurisdiccional.
- transporte de carga de sustancias peligrosas.
- ambulancia.
- transporte escolar o de menores.
- Coche fúnebre/Transporte de óbito.
- servicio de alquiler sin conductor.
- escuela de conducir
- Otros.

El Registro Seccional, al practicar la inscripción inicial, hará constar en el Título del Automotor el uso declarado.

CAMBIO DE USO

TITULO II CAPITULO XII SECCION 3º

Para solicitar la anotación del cambio de uso del automotor se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "02"):

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación del Automotor, recién en ocasión de retirarse el trámite. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro

Presentada la documentación correspondiente y de no mediar observaciones, se tomará razón del trámite en la Hoja de Registro del respectivo Legajo B y se completará, firmará y sellará en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.

Los Registros expedirán nuevo Título del Automotor, en el que se hará constar el nuevo uso registrado, en el espacio correspondiente a "Observaciones".

En los supuestos en que se tratare de más de un uso, se deberán consignar ambos.

En todos los casos se expedirá nueva Cédula de Identificación, excepto que mediare alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX de este Título o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no debe entregarse Cédula.

Cuando el nuevo uso registrado fuere "TAXI", "REMIS", "SERVICIO DE ALQUILER SIN CONDUCTOR", "OFICIAL" o "PÚBLICO", el Registro Seccional deberá insertar en el reverso de la Cédula que expida un sello destacado con tal leyenda, según sea la que corresponda en cada caso.

No se colocará sello alguno que indique el uso del automotor, cuando éste fuere "privado" o "particular".

Cambio de uso de oficial a privado.-

Este cambio de uso, cuya anotación deberá solicitarse mediante la presentación de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "02"), sólo puede producirse por la transferencia de un automotor afectado a uso oficial a favor de un tercero que lo afectará a uso privado.

En estos casos se inscribirá la transferencia, dejándose constancia del cambio de uso en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor.

Cambio de uso de privado a oficial.- En el supuesto de peticionarse la inscripción de una transferencia que implique el cambio de uso de privado a oficial deberá presentarse Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "02") para solicitar dicho cambio y se dejará constancia de éste en la Hoja de Registro, en el Título del Automotor y en la Cédula de Identificación.

Entidades aseguradoras.- Exímese a las Entidades Aseguradoras del cumplimiento del trámite de "Cambio de Uso" cuando, en su carácter de entes aseguradores, inscriban definitivamente la transferencia del dominio de un automotor a su nombre.

BAJA DEL AUTOMOTOR

TITULO II CAPITULO III SECCION 5 DNTR

PARTE PRIMERA - BAJA DEFINITIVA DEL AUTOMOTOR

Las solicitudes de baja definitiva del automotor sólo podrán efectuarse por:

- a) Destrucción, siniestro, desarme, desgaste o envejecimiento.**
- b) Exportación definitiva.**

Los automotores dados de **baja** por cualquiera de las causales enumeradas **no podrán posteriormente ser objeto de Inscripción Inicial** como armados fuera de fábrica.

Cuando la solicitud de baja definitiva del automotor se efectúe por alguna de las causas indicadas en el inciso a), para recuperar las autopartes cuya comercialización se rige por la Ley N° 25.761 y su Decreto Reglamentario N° 744/04, el titular registral deberá solicitar la baja con recuperación de piezas prevista en la Parte Tercera de esta Sección.

Podrá solicitar la baja del automotor:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, en forma conjunta por todos los condóminos. En caso de haber declarado casado deberá presentar asentimiento conyugal el/la conyuge.
- b) El adquirente de un automotor presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08D" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.
- c) Las entidades aseguradoras que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción de dominio con carácter revocable del automotor siniestrado y presenten simultáneamente el correspondiente certificado judicial de tenencia definitiva a su favor peticionando la inscripción de recupero, y la documentación pertinente para inscribir definitivamente el dominio a su nombre.

Para solicitar la baja del automotor se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04"):

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro
- c) Placas de identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que el peticionario denuncie esa circunstancia mediante la presentación de una nota simple suscripta ante el Encargado del Registro Seccional interviniente o con firma certificada por Escribano Público. En este supuesto, el Registro Seccional asentará esta circunstancia en la Hoja de Registro.
- d) En caso de que el automotor se encontrara afectado por una medida judicial, el oficio, orden o testimonio que autorice la baja.

- e) En caso de que la capacidad de disposición del titular del automotor se encontrara afectada por una medida judicial (v.g. inhibición, declaración de demencia, inhabilitación, etc.), orden o testimonio que autorice la baja, o que otorgue facultades suficientes al curador, en su caso.
- f) Si el titular fuera casado, asentimiento conyugal.
- g) En caso de existir prenda: conformidad del acreedor prendario en la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "04"), con su firma certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V o telegrama colacionado o carta documento por el que el acreedor prendario expresa su conformidad.

-A los efectos de la tramitación de las solicitudes de baja del automotor, el Registro Seccional recibirá la documentación luego de lo cual procesará el trámite conforme a lo previsto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y en especial comprobará:

- a) Que se refiera al automotor inscripto.
- b) Que el peticionario sea el titular del dominio según constancia del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto, el adquirente del automotor que presente simultáneamente la Solicitud Tipo "08/08-D" en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre, o una entidad aseguradora en la forma y condiciones indicadas en el artículo 2º, inciso c) de esta Sección.
En caso de condominio, que petitionen en forma conjunta todos los titulares y que se haya prestado el asentimiento conyugal, si correspondiera.
Cuando de las constancias obrantes en el Legajo resultare que se han producido rectificaciones en los nombres, apellidos o estado civil del titular, verificará si se encuentran registradas inhibiciones por todos y cada uno de los nombres o apellidos anteriores y posteriores a esa rectificación.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

- a) Procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio, si quien peticona la inscripción de la baja del automotor fuere el adquirente o una entidad aseguradora. En este supuesto no se operará cambio de radicación alguno aun cuando de las constancias resulte que el domicilio del nuevo titular corresponde a otro Registro y éste tenga su asiento en otra ciudad.
- b) Anular y destruir la Cédula, agregando al Legajo la parte de ésta que contenga el número de control, o en su defecto el número de dominio y efectuar la anotación posterior en el Título del Automotor de acuerdo con lo establecido en este Título, Capítulo VIII, Sección 1ª, artículo 4º.
- c) Retener y destruir las placas de identificación.
- d) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.
- e) Anotar la baja en la Hoja de Registro.
- f) En el caso de baja del automotor por las causales contempladas en el artículo 1º, inciso a), entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), haciendo constar en el rubro "Observaciones" la siguiente leyenda: "BAJA DEL AUTOMOTOR".

- g) En el caso de baja del automotor por la causal contemplada en el artículo 1º, inciso b), entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), haciendo constar en el rubro "Observaciones" la siguiente leyenda: "BAJA PARA EXPORTACION DEFINITIVA" para ser presentada junto con la Constancia de Asignación de Título (CAT) impresa ante la autoridad aduanera, la que surtirá el efecto previsto en el artículo 30 del Régimen Jurídico del Automotor, sirviendo de constancia de titularidad e informe de dominio.
- h) Archivar en el Legajo B el original de la Solicitud Tipo y, en su caso, copia de la documentación presentada.
- i) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

PARTE SEGUNDA - BAJA TEMPORAL DEL AUTOMOTOR

Se entenderá por baja temporal del automotor la anotación del retiro de circulación del automotor adquirido como bien de recambio.

Podrán solicitar la baja temporal del automotor únicamente los comerciantes habitualistas inscriptos como tales en la Dirección Nacional que adquieran o hubieren adquirido el dominio a su favor haciendo uso del beneficio arancelario previsto en el artículo 9º del Régimen Jurídico del Automotor.

Si la petición se efectuare con posterioridad al plazo previsto en dicho artículo, en forma previa se deberá abonar el arancel correspondiente a la transferencia y, en su caso, el recargo por mora.

Para solicitar la baja temporal del automotor deberá presentarse la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04") en cuyo rubro "D", apartado 4, se dejará constancia del carácter de la baja consignando la leyenda: "BAJA TEMPORAL".

Asimismo, deberá acompañarse la siguiente documentación:

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación, si con motivo de la transferencia a favor del comerciante habitualista se la hubiere expedido. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro en la forma prevista en este Título, Capítulo IX, Sección 1ª, artículo 6º.
- c) Placas de identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que el peticionario denuncie esa circunstancia mediante la presentación de una nota simple suscripta ante el Encargado del Registro Seccional interviniente o con firma certificada por Escribano Público. En este supuesto, el Registro Seccional asentará esta circunstancia en la Hoja de Registro.
- d) En caso de que el automotor se encontrara afectado por una medida judicial, la orden del juzgado interviniente que autorice la baja temporal.

e) En caso de existir prenda, la conformidad del acreedor prendario en la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "04"), con su firma certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V, o por telegrama colacionado o carta documento.

f) Una declaración jurada del peticionario, con su firma certificada por el Registro Seccional interviniente o por escribano público, de la que surja que se compromete a retirar de la circulación en la vía pública el automotor cuya baja temporal solicita.

A los efectos de la tramitación de las solicitudes de baja temporal del automotor, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente luego de lo cual procesará el trámite de conformidad con lo previsto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª, y en especial comprobará:

a) Que se refiera al automotor inscripto.

b) Que el peticionario sea un comerciante habitualista que hubiere inscripto o solicitare simultáneamente la inscripción de la transferencia del automotor a su favor haciendo uso del beneficio arancelario previsto en el artículo 9º del Régimen Jurídico de Automotor, con capacidad suficiente para realizar el acto.

c) Que si la petición se efectuare con posterioridad al plazo previsto en el artículo 9º del Régimen Jurídico del Automotor para la reventa del automotor, se hubiere abonado el arancel correspondiente a la transferencia y, en su caso, el recargo por mora. d) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

a) Procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio a favor del comerciante habitualista, si la inscripción de la baja temporal del automotor se presentare junto con ésta. En este supuesto, si con motivo de esa transferencia el dominio debiera radicarse en otra jurisdicción, se operará el cambio de radicación.

b) Inscribir la baja temporal del automotor completando, firmando y sellando en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.

c) Anular y destruir la Cédula, agregando al Legajo la parte de ésta que contenga el número de control, o en su defecto el número de dominio y efectuar la anotación posterior en el Título del Automotor de acuerdo con lo establecido en este Título, Capítulo VIII, Sección 1ª, artículo 4º.

d) Retener las placas de identificación metálicas en el Legajo B.

e) Anotar la baja temporal en la Hoja de Registro.

f) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), en la que se consignará en el rubro "Observaciones" la siguiente leyenda: "BAJA TEMPORAL – NO APTO PARA ALTA DE CHASIS O MOTOR".

g) Archivar en el Legajo B el original de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04") y remitirla a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

La inscripción de la baja temporal del automotor no obstará la inscripción de medidas u órdenes judiciales o administrativas, pero todo acto de administración o de disposición posterior peticionado por el titular registral requerirá que previamente éste solicite que se deje sin efecto la anotación de la baja temporal del automotor en la forma indicada en el artículo siguiente, salvo que se trate de los trámites regulados en este Capítulo -con la salvedad de que no se expedirá Cédula de Identificación ni Título del Automotor- o en los Capítulos VII y XIV de este Título. Sin perjuicio de ello, también podrán inscribirse aquellos contratos prendarios celebrados con anterioridad a la inscripción de la baja temporal.

Una vez inscripta la baja temporal del automotor, para que éste pueda volver a circular el titular registral deberá solicitar mediante el uso de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "02") que se deje sin efecto la anotación de la baja temporal inscripta. Para ello deberá presentar:

- a) La Constancia de Titularidad expedida como consecuencia de la inscripción de la baja temporal. En caso de robo, hurto o extravío de ésta podrá denunciarse esa circunstancia en la Solicitud Tipo.
- b) Verificación física del automotor en planta habilitada. A ese efecto el titular registral solicitará al Registro la expedición de una placa provisoria y éste la extenderá aplicando para ello lo establecido en este Título, Capítulo XVI, Sección 4ª. Cumplido, el Registro anotará esta circunstancia en la Hoja de Registro, expedirá el Título del Automotor y la Cédula y entregará al peticionante las placas de identificación que hubiere retenido al inscribir la baja temporal, salvo que en esa oportunidad se hubiere denunciado su robo, hurto o extravío, en cuyo caso deberá solicitarse su reposición en la forma prevista en este Título, Capítulo XIX.

PARTE TERCERA - BAJA DEL AUTOMOTOR CON RECUPERACIÓN DE PIEZAS

La baja definitiva del automotor que permita la recuperación de las autopartes cuya comercialización regula la Ley N° 25.761 y su Decreto Reglamentario N° 744/04 se regirá por las previsiones contenidas en esta Parte Tercera.

Podrán solicitar la baja del automotor con recuperación de piezas las personas indicadas en esta Sección, Parte Primera, artículo 2º.

Podrá solicitar la baja del automotor:

- b) El titular del dominio. En caso de condominio, en forma conjunta por todos los condóminos. En caso de haber declarado casado deberá presentar asentimiento conyugal el/la conyuge.
- b) El adquirente de un automotor presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08D" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.
- c) Las entidades aseguradoras que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción de dominio con carácter revocable del automotor siniestrado y presenten simultáneamente el correspondiente certificado judicial de tenencia definitiva a su favor peticionando la inscripción de recupero, y la documentación pertinente para inscribir definitivamente el dominio a su nombre.

Para solicitar la baja del automotor con recuperación de piezas se deberá presentar lo indicado en esta Sección, Parte Primera, artículo 3º-con excepción de la Solicitud Tipo "04"- porque es con S.T. 04D:

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro
- c) Placas de identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que el peticionario denuncie esa circunstancia mediante la presentación de una nota simple suscripta ante el Encargado del Registro Seccional interviniente o con firma certificada por Escribano Público. En este supuesto, el Registro Seccional asentará esta circunstancia en la Hoja de Registro.
- d) En caso de que el automotor se encontrara afectado por una medida judicial, el oficio, orden o testimonio que autorice la baja.
- e) En caso de que la capacidad de disposición del titular del automotor se encontrara afectada por una medida judicial (v.g. inhibición, declaración de demencia, inhabilitación, etc.), orden o testimonio que autorice la baja, o que otorgue facultades suficientes al curador, en su caso.
- f) Si el titular fuera casado, asentimiento conyugal.
- g) En caso de existir prenda: conformidad del acreedor prendario en la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "04"), con su firma certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V o telegrama colacionado o carta documento por el que el acreedor prendario expresa su conformidad.

Y además:

- a) Solicitud Tipo "04-D" en la que se señalará, del listado de piezas que pueden ser recuperadas elaborado por la Secretaría de Industria -ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa-, las que son aptas para ello, indicando su estado y su numeración identificatoria de fábrica o la ausencia de ella, según el caso, intervenida por el desarmadero -inscripto en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas- que recibirá el automotor dado de baja para su desarme. Sin perjuicio de ello, en forma previa el desarmadero interviniente deberá ingresar a la página web de la Dirección Nacional (www.dnrpa.gov.ar), utilizando como mecanismo de validación la "clave única" que le fuera asignada en oportunidad de su inscripción, y siguiendo las instrucciones que allí se indican deberá informar el listado de las autopartes recuperables del dominio en cuestión.
- b) CINCO (5) fotos del automotor impresas en papel de calidad fotográfica, que permitan visualizar su frente, su parte trasera, sus laterales y su motor, suscriptas al dorso por el titular del desarmadero y por el titular registral.

A los efectos de la tramitación de las solicitudes de baja del automotor con recuperación de piezas, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª; luego de lo cual procesará el trámite

- a) Que la Solicitud Tipo "04-D" se encuentre intervenida por el desarmadero inscripto en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas que recibirá las piezas recuperables. En el rubro "Observaciones", el Desarmadero deberá indicar si desea retirar los elementos

identificatorios por su propia cuenta (artículo 20) o si por el contrario deben ser entregados a quien retira el trámite junto con el Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761 (artículo 20 bis).

b) Que se hayan presentado las fotografías indicadas, debidamente intervenidas.

c) Que el listado de piezas señaladas en la respectiva Solicitud Tipo "04-D" coincida con el listado de autopartes en condición de ser recuperadas oportunamente informado por el desarmadero interviniente, mediante el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

a) Procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio, si quien peticiona la inscripción de la baja del automotor con recuperación de piezas fuere el adquirente o una entidad aseguradora

b) Anular y destruir la Cédula, agregando al Legajo la parte de ésta que contenga el número de control, o en su defecto el número de dominio y efectuar la anotación posterior en el Título del Automotor de acuerdo con lo establecido en este Título, Capítulo VIII, Sección 1ª, artículo 4°.

c) Retener y destruir las placas de identificación.

d) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.

e) Expedir el Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761 conforme al modelo que obra como Anexo III de esta Sección, el que deberá ser adquirido por los Registros Seccionales en el Ente Cooperador Ley N° 23.283 (A.C.A.R.A.), quien los suministrará exclusivamente a los Encargados de Registro, quedando expresamente prohibida su venta a terceros, y entregarlo al peticionario.

En dicho Certificado se estampará, en el espacio correspondiente, uno de los efectos obrantes en la parte derecha de los elementos identificatorios de las piezas a identificar.

f) Si el desarmadero interviniente hubiere optado por retirar los elementos identificatorios por su cuenta, retener los efectos restantes de los elementos identificatorios de las piezas recuperables que consten en el Certificado de Baja y Desarme indicado en el inciso e), para su posterior entrega a su representante legal, apoderado o mandatario matriculado, que deberá presentarse a retirar los munido del Certificado de Baja y Desarme.

g) Anotar en la Hoja de Registro la baja inscripta y dejar constancia de la entrega del Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761 expedido, identificándolo por su numeración, así como la entrega de los elementos identificatorios de las piezas recuperables que consten en él.

h) Entregar al peticionario, el triplicado de la Solicitud Tipo "04-D" en el que se dejará constancia del número de control del Certificado expedido y, cuando se hubiera solicitado expresamente en el rubro observaciones de dicha Solicitud Tipo, Placas provisorias para automotores dados de baja para circular hasta el desarmadero responsable conforme lo previsto en este Título, Capítulo XVI, Sección 8ª.

Si el desarmadero no hubiere optado por la operatoria indicada en el inciso f) de este artículo, también se hará entrega de los efectos restantes de los elementos identificatorios de las piezas recuperables que consten en Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761.

i) Archivar en el Legajo B el original de la Solicitud Tipo, las fotos presentadas y, en su caso, copia de la documentación presentada.

j) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

En el supuesto previsto en el inciso a) de este artículo (transferencia con baja con recuperación de piezas simultánea del automotor), **no se operará cambio de radicación** alguno aun cuando de las constancias resulte que el domicilio del nuevo titular corresponde a otro Registro y este tenga su asiento en otra ciudad.

Cuando no se recupere la totalidad de las piezas potencialmente recuperables, el reverso del "Certificado de Baja y Desarme – Ley N° 25.761" cuyo modelo obra como Anexo III de esta Sección 5ª, será ajustado, en forma automática, por el sistema informático a los efectos de imprimir solamente el listado de piezas que efectivamente serán recuperadas.

Cuando el Desarmadero responsable hubiera optado por retirar los elementos identificatorios por su propia cuenta, la entrega del Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761 lo habilitará a concurrir al Registro Seccional interviniente a retirar los elementos identificatorios para proceder al desarme del automotor con recuperación de las piezas que en él se indican como recuperables.

A esos efectos, la persona inscripta en el RUDAC, su representante legal, apoderado o mandatario matriculado deberá presentarse en la sede registral munido del Certificado de Baja, en original y copia. El Registro Seccional archivará la copia en legajo B y devolverá el original al presentante. Asimismo, en la copia archivada se dejará constancia de la efectiva entrega de los elementos identificatorios, con la firma de la persona que los retira.

La fecha del retiro de los elementos identificatorios deberá asentarse en el Sistema informático.

A los fines de la identificación de las piezas indicadas como recuperables, los elementos identificatorios deberán ser estampados por el titular del desarmadero inscripto dentro de los TREINTA (30) días siguientes al retiro de los mismos.

Paralelamente, deberá completar la planilla cuyo modelo se encuentra disponible en la página web del organismo (www.dnrpa.gov.ar).

En ella deberá estamparse, en el lugar reservado a ese fin, el efecto restante de la parte derecha de los elementos identificatorios de las piezas a identificar. En este caso la planilla deberá ser remitida al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor donde se hubiere inscripto el trámite dentro de los TREINTA (30) días indicados. Vencido ese plazo sin que el Desarmadero hubiere presentado la planilla correspondiente, caducará la vigencia de los elementos de seguridad asignados, lo que importará la inhabilitación para comercializar las piezas recuperadas.

Esa circunstancia se hará constar en el sistema informático.

La planilla podrá ser presentada directamente ante el Registro Seccional donde se hubiere inscripto el trámite (radicación del dominio).

También podrá ser remitida a través de un correo electrónico.

En este caso, el desarmadero interviniente deberá adjuntar la planilla escaneada en formato PDF, siendo responsable civil y penalmente de la veracidad de la documentación remitida.

Este correo electrónico deberá ser enviado desde la casilla de correo del desarmadero interviniente validada por el RUDAC a la casilla de correo del Registro Seccional de radicación del legajo. Las planillas originales deberán ser archivadas por el plazo de DIEZ (10) años en un bibliorato especial destinado a ese efecto, cuya guarda y custodia corresponde al desarmadero.

Las planillas archivadas podrán ser objeto de inspección en cualquier ocasión por la Dirección Nacional. Recibida la planilla dentro del plazo establecido en alguna de las formas indicadas, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores a la recepción el Registro Seccional procederá a habilitar las piezas en el sistema informático, siguiendo las instrucciones que allí se indican. Seguidamente, agregará la documentación original presentada o las copias escaneadas, según el caso, al Legajo "B" del automotor.

Cuando el desarmadero responsable hubiera optado por que los elementos identificatorios se entreguen a quien retira el trámite de baja junto con el Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761, la entrega de dicho Certificado al mencionado desarmadero lo habilitará a proceder al desarme del automotor con recuperación de las piezas que en él se indican como recuperables. A los fines de la identificación de las piezas indicadas como recuperables, los elementos identificatorios deberán ser estampados por el titular del desarmadero inscripto dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la inscripción de la baja. Paralelamente, deberá completar la planilla cuyo modelo se encuentra disponible en la página web del organismo (www.dnrpa.gov.ar). En ella deberá estamparse, en el lugar reservado a ese fin, el efecto restante de la parte derecha de los elementos identificatorios de las piezas a identificar. Esta planilla deberá ser remitida al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor donde se hubiere inscripto el trámite dentro del plazo de UN (1) año corrido contado desde su toma de razón. Vencido ese plazo sin que el Desarmadero hubiere presentado la planilla correspondiente, caducará la vigencia de los elementos de seguridad asignados, lo que importará la inhabilitación para comercializar las piezas recuperadas. Esa circunstancia se hará constar en el sistema informático. También caducará la vigencia de los elementos de seguridad asignados en caso de que el Desarmadero interviniente no tuviere inscripción vigente en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas al momento de la habilitación de las piezas en el sistema informático.

La planilla podrá ser remitida de cualquiera de las formas previstas en el artículo 20 la presente.

En ningún caso los Registros Seccionales expedirán duplicados del "Certificado de Baja y Desarme- Ley N° 25.761" ni de los elementos identificatorios de las piezas recuperables.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Sección a los desarmaderos intervinientes hará pasible al infractor de ser suspendido en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas.

La Dirección Nacional dispondrá la suspensión y fijará su lapso, teniendo en cuenta la naturaleza del incumplimiento y los antecedentes del desarmadero.

PARTE CUARTA - BAJA DEL AUTOMOTOR POR COMPACTACIÓN-LEY 26.348

Las previsiones contenidas en esta Parte resultarán de aplicación en aquellos supuestos en que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, en el marco de la Ley N° 26.348, proceda a informar que, respecto de un automotor inscripto, se ha procedido a su descontaminación y disposición final como chatarra.

A ese efecto la información referida a la marca y el modelo del automotor sometido al procedimiento de compactación, así como la marca y el número de chasis, y la marca y el número de motor, deberá ser remitida al Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional. Esa comunicación deberá ser acompañada de una verificación física o peritaje del que surja si las referidas codificaciones identificatorias son originales de fábrica. Con la información suministrada, ese Departamento adoptará las medidas necesarias tendientes a determinar si el automotor se encuentra o no inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor e informará el resultado de esas averiguaciones a los efectos que corresponda.

Cuando resultare respecto del automotor la existencia de una inscripción registral, la Dirección Nacional pondrá esa circunstancia en conocimiento del Registro Seccional donde se encuentra radicado el automotor en cuestión, donde se glosará esa comunicación al Legajo B.

Cuando transcurridos los plazos legales establecidos la SECRETARÍA DE SEGURIDAD autorice la compactación y disposición como chatarra de aquellos automotores que registraren una inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, procederá a informar de esa circunstancia al Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional. Consecuentemente, se comunicará esa circunstancia al Registro Seccional de radicación del dominio, donde se procederá al bloqueo del Legajo pertinente y se asentará en la Hoja de Registro la siguiente leyenda: "Bloqueado-Automotor Compactado de conformidad con la Ley N° 26.348".

Una vez dispuesto el bloqueo del Legajo, no podrá despacharse ningún trámite que importe una petición vinculada con la capacidad de circulación del automotor. Sólo procederá su desbloqueo si el titular registral o el adquirente que peticione la inscripción de la titularidad a su nombre presentare una pericia circunstanciada que dé cuenta de que el automotor mantiene sus características individualizantes y el estado original de sus codificaciones de motor y de chasis. __

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE BAJA

TITULO II CAPITULO III SECCION 10 DNTR

Podrá solicitarse el duplicado de un certificado de baja del automotor o de un certificado de baja de motor, mediante la presentación de una Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "02) cuyo uso se ajustará a las instrucciones que surjan de su texto y a las que se disponen con carácter general en el Título I, Capítulo I, Sección 2ª, debiendo completarse el rubro "E" "Declaraciones" con la manifestación del peticionario de que extravió el certificado de baja de que se trata, y además en el caso del duplicado del certificado de baja de motor, que no lo utilizó para otro trámite, aclarando si dicha pieza será incorporada materialmente a un automotor o motovehículo según corresponda, consignando en su caso su número de dominio.

Ambos duplicados podrán ser peticionados por quien hubiere sido el titular registral y por ende hubiere solicitado la baja, figurando como tal en las constancias registrales del Legajo.

En el caso del duplicado del certificado de baja de motor, además del titular registral, podrá ser solicitado por quien acredite ser el adquirente de la pieza presentando la pertinente factura de venta -o facturas si hubiere sido objeto de sucesivas ventas- con firma certificada, extendida por el titular registral peticionante de la baja de motor en la respectiva Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04") obrante en el Legajo B.

Procedimiento a seguir por el Registro Seccional. Si en el respectivo Legajo B no obrare comunicación alguna proveniente de otro Registro Seccional haciendo saber la inscripción del alta del motor, efectuada con el certificado de baja del mismo motor el Registro Seccional ante el que se solicita el duplicado del certificado de baja

a) Otorgará copia autenticada por el Encargado de la constancia de baja obrante en dicho Legajo -duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o Solicitud Tipo "04")-.

b) En el caso de que el motor respecto del que se solicite el duplicado de certificado de baja ya haya sido incorporado a otro automotor inscripto, el Encargado hará constar que dicho documento se expide para inscribir el alta correspondiente en el automotor al que se encuentre incorporado, indicando el número de dominio.

c) Asentará en la Hoja de Registro la constancia del otorgamiento del duplicado.

d) Entregará al presentante el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "02"). e) Archivará en el Legajo B el original de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o de la Solicitud Tipo "02"). f) Remitirá la copia de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" o "02" a la Dirección Nacional en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

En ningún caso el Registro Seccional otorgará un duplicado del certificado de baja del automotor si en el respectivo Legajo B obraren constancias de haber transformado dicha baja en baja del automotor para su desguace y destrucción.

En el supuesto de encontrarse anotado en el Registro que emitió el certificado de baja una comunicación, proveniente de otro Registro Seccional, de alta efectuada con el original del certificado de baja, o una con el original y otra efectuada con el duplicado de dicho certificado o ambas con dos duplicados, el Encargado procederá a formalizar la denuncia ante la Justicia, y comunicar el hecho a los Registros Seccionales intervinientes en las altas y a la Dirección Nacional.

BAJA DEL MOTOR

TITULO II CAPITULO III SECCION 6 DNTR

Las solicitudes de baja de motor podrán efectuarse por:

- a) Destrucción, siniestro, desgaste o envejecimiento en grado tal que la parte deje de estar en condiciones para servir como motor y sea irrecuperable.
- b) Otras causas, aun cuando esté en condiciones de posterior utilización.

Podrá solicitar la baja del motor:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, en forma conjunta por todos los titulares. De haber declarado casado, no es necesario el asentimiento conyugal.
- b) El adquirente de un automotor presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08- D" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.

Para solicitar la baja de motor se deberá presentar; además de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04"):

- a) Título del Automotor.
 - b) Cédula de Identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro
- En caso de solicitarse la baja de un motor en forma simultánea al alta de otro motor, la Cédula deberá presentarse recién en ocasión de retirarse el trámite terminado.
- c) Si el automotor se encontrara afectado por alguna medida judicial, la orden que autorice la baja.
 - d) En caso de que la capacidad de disposición del titular del automotor se encontrara afectada por una medida judicial -inhibición, declaración de demencia, inhabilitación, u otra- la orden o testimonio que autorice la baja o que otorgue facultades suficientes al curador, en su caso.
 - e) En caso de existir prenda: conformidad del acreedor prendario en la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "04"), con su firma certificada, o telegrama colacionado o carta documento.

No obstante, si se tratara de una baja cuya causa fuere la prevista en esta Sección, artículo 1º, inciso a), (a) Destrucción, siniestro, desgaste o envejecimiento en grado tal que la parte deje de estar en condiciones para servir como motor y sea irrecuperable) la que se acreditará con la presentación de una constancia o una denuncia policial o judicial o un acta de constatación notarial o una constancia de la compañía aseguradora de donde surja que el motor se encuentra en las condiciones referidas en dicho inciso, bastará con la notificación del acreedor prendario, la que a su vez se podrá acreditar con la presentación de una copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento por la que se le comunica la baja, salvo que se lo haga a través de la misma Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "04") con su firma certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V.

A los efectos de la tramitación de las solicitudes de baja de motor, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presenta, luego de lo cual procesará el trámite de acuerdo a lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y en especial comprobará:

- a) Que se refiera al automotor inscripto.
- b) Que el peticionario sea el titular del dominio según constancia del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto, o el adquirente en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre. En caso de condominio, que petitionen en forma conjunta todos los titulares. Cuando de las constancias obrantes en el Legajo resultare que se han producido rectificaciones en los nombres, apellidos o estado civil del titular, verificará si se encuentran registradas inhibiciones por todos y cada uno de los nombres o apellidos anteriores y posteriores a dicha rectificación.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

- a) Si quien peticiona la baja del motor fuere el adquirente, procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio.
- b) Anotar la baja del motor en la Hoja de Registro y emitir un nuevo Título del Automotor.
- c) Anular y destruir la Cédula de Identificación del Automotor, agregando al Legajo la parte de esta que contenga el número de control o de dominio.
- d) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.
- e) Entregar al presentante el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), haciendo constar en el rubro "Observaciones" el nombre del titular del automotor. Asimismo se hará constar expresamente, en los casos de peticiones originadas por destrucción, siniestro, desgaste o envejecimiento, que no permitan la recuperación del motor, que el mismo no podrá ser reincorporado ni incorporado a otro automotor. En los casos de baja de motores sin número, se hará constar "MOTOR SIN NÚMERO", dado que tal circunstancia invalida el certificado a los efectos de ser utilizado para solicitar una posterior alta de motor.
- f) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B.
- g) Remitir la copia de la Solicitud Tipo pertinente a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª

ALTA DE MOTOR

TITULO II CAPITULO III SECCION 7 DNTR

La solicitud de alta de motor deberá efectuarse cuando se incorpore un motor a un automotor inscripto, provenga o no de otro automotor inscripto. También deberá efectuarse dicha solicitud, cuando se reemplace el block de un motor registrado en un dominio.

Podrá solicitar el alta de motor:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, en forma conjunta por todos los condóminos.
- b) El adquirente de un automotor, presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08- D" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre. Artículo 3º.-

Conforme el Artículo 3 indica que:

Para solicitar el alta de motor se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04"):

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación, si por cualquier causa no se la hubiera presentado al solicitar la baja del anterior motor. En el caso de presentarse la solicitud de alta de motor simultáneamente con la de baja, la Cédula deberá presentarse en oportunidad de retirar la documentación relativa al trámite terminado. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro
- c) Certificado de fabricación. En el caso de que el motor que se incorpora sea nuevo y producido por una fábrica terminal nacional.
- d) Certificado de Importación, emitido por la Dirección General de Aduanas, en el caso de que el motor que se incorpore sea nuevo e importado.
- e) En caso de que el motor que se incorpore haya pertenecido a un automotor inscripto: Certificado de baja emitido por el Registro interviniente (duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" o triplicado de la Solicitud Tipo "04") de acuerdo con lo previsto en este Capítulo, Sección 6ª, el que previo a la inscripción del alta debe ser constatado ante el Registro Seccional que lo emitió por intermedio del correo electrónico oficial, a cuyo efecto remitirá el documento escaneado.
- f) En el caso de que el motor que se incorpore sea usado y no haya pertenecido a un automotor inscripto: Certificado de fabricación o de importación emitido por la Dirección General de Aduanas, según corresponda, previa constatación de este último, salvo que se trate del certificado de importación digital que obra como Anexo II de la Parte Segunda, Sección 3ª, Capítulo I, de este Título en cuyo caso no requerirá constatación. A partir del 1º de marzo de 2015, los Registros Seccionales sólo admitirán los certificados del modelo indicado en el mencionado Anexo II, excepto cuando éstos hubieren sido emitidos con anterioridad a esa fecha, en cuyo caso mantendrán su vigencia, cualesquiera fuere la fecha en que se practique la petición del alta de motor en el Registro.
- g) En el caso de que el motor que se incorpore sea armado con piezas de distinto origen:

1.- Certificado de procedencia del block. Cuando la procedencia del block se acredite con un certificado de importación del modelo que obra como Anexo II de la Sección 3ª, Capítulo I de este Título, el mismo no requerirá constatación. En caso de utilizarse el block dado de baja de un

motor inscripto, el Registro Seccional receptor del trámite de cambio de motor, solicitará el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" o el triplicado de la Solicitud Tipo "04" retenido al Registro Seccional interviniente.

2.- Factura de compra de las restantes partes esenciales que componen el motor - Tapa de cilindros; Sistema de refrigeración de motor: bomba de agua, radiador y, en su caso, electro ventilador; Sistema eléctrico de motor: alternador, motor de arranque y, en su caso, bobina de encendido; Sistema de alimentación de motor: bomba de nafta y, según el caso, bomba inyectora o módulo de inyección o carburador- con firma del vendedor certificada. Deberá exhibirse el original y acompañarse una copia, cuya autenticidad certificará el Encargado y devolverá el original al presentante.

3.- En caso de que alguna de las piezas indicadas en los puntos 1 y 2 precedentes provinieran de un trámite de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas y, por tanto, identificadas con los pertinentes elementos identificatorios que den cuenta de ello, el interesado deberá presentar la o las facturas emitidas por el o los desarmaderos intervinientes de las que surjan los números de los elementos identificatorios correspondientes a las piezas utilizadas para el armado del motor. En el caso de motor semiarmado -incluye block y tapa de cilindros-, la factura deberá consignar además el número grabado en el block. En este supuesto, además de la numeración grabada, la verificación policial deberá dejar constancia de que el block del motor se encuentra identificado con su respectivo elemento identificatorio, en concordancia con la factura de compra. En estos supuestos no se colocará marca de motor en la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04") y se extenderá la documentación dejando constancia de que se trata de un motor Armado Fuera de Fábrica (A.F.F.).

h) En el caso de que el motor que se incorpora sea consecuencia de un cambio amparado por garantía de fabricación, los certificados que acrediten tal circunstancia.

i) En el caso de que el motor que se incorpore haya sido subastado por un organismo oficial: la constancia o certificado de compra extendido por el organismo oficial que dispuso la subasta a favor del peticionante del alta de motor, debidamente firmado por la autoridad en la que deberán constar los datos individualizantes del motor, el que previo a la inscripción del alta deberá ser constatado por el Encargado ante el organismo emisor.

Si del propio documento surgieren recaudos para su aptitud -v.gr. aprobación posterior de la subasta realizada-, el Encargado controlará que conste en el documento que se ha dado cumplimiento a ellos.

Si el motor hubiere sido objeto de sucesivas ventas desde el adquirente en la subasta hasta el que peticiona su alta en un dominio, deberá presentarse también la factura de compra o documento que acredite la adquisición a favor de este último y acreditarse la respectiva cadena de ventas, presentándose para ello copia de las respectivas facturas o documentos.

Si la verificación presentada para el trámite resultare observada en lo que a la identificación del motor respecta, sólo se otorgará una codificación de identificación - R.P.A. o R.P.M.-, previa presentación de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "02") correspondiente, si la causa de la observación coincidiera con lo expresamente indicado en el documento de origen de éste -v.gr. falta de numeración, identificación adulterada-.

- j) En caso de existir prenda sobre el motor: notificación al acreedor prendario en la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "04") con su firma certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V o copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se notifica al acreedor prendario del motor, en qué automotor se lo ha incorporado, consignando su número de dominio y demás características individualizantes.
- k) En caso de existir prenda sobre el automotor al que se le incorpora un motor: notificación al acreedor prendario en la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o ST "04"), firmada y certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V, o copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento, por el que se notifica al acreedor prendario del automotor la incorporación del nuevo motor, consignando sus características identificatorias.
- l) En caso de que el automotor registre alguna medida judicial, la orden que autorice el alta.

El Artículo 4 indica que podrá efectuarse en un motor inscripto en un dominio un cambio de block, el cual deberá tramitarse como un cambio de motor, con los alcances previstos en el artículo 11 de esta Sección. Para ello se presentará:

a) 1.- El certificado de procedencia del block. Cuando la procedencia de la pieza se acreditara con un Certificado de Importación del modelo que obra como Anexo II de la Sección 3ª, Capítulo I de este Título, no requerirá constatación.

2.- En caso de utilizarse el block dado de baja de un motor inscripto, el Registro Seccional receptor del trámite de cambio de block solicitará el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" o el triplicado de la Solicitud Tipo "04" retenido al Registro Seccional interviniente.

3.- En el caso de que el block fuera parte de un motor semiarmado -comprende block y tapa de cilindro- proveniente de un trámite de Baja de Automotor con Recuperación de Piezas y por tanto identificado con el pertinente elemento identificadorio que dé cuenta de ello, el interesado deberá presentar la factura emitida por el desarmadero interviniente de la que surjan el número grabado en el block y el número del elemento identificadorio correspondiente. La verificación policial que se presente deberá dejar constancia de que el block se encuentra identificado con las dos numeraciones mencionadas anteriormente, en concordancia con la factura de compra.

b) Una declaración jurada con firma certificada del peticionario del trámite, en la que se deje constancia de que en el armado del nuevo motor se han utilizado las piezas del motor anterior con excepción del block que se ha reemplazado por uno nuevo. En caso de que algunas de las piezas no hayan podido reutilizarse deberá acreditar el origen de las mismas de conformidad con lo indicado en el artículo 3º, inciso g), puntos 2) y 3).

c) En el supuesto de que el cambio de block sea consecuencia de un cambio amparado por garantía de fabricación sólo deberá acompañarse el certificado que acredite esa circunstancia. Cuando el block a incorporar, conforme a la documentación que acredite su origen, no posea numeración que lo identifique y se presente verificación que indique que carece de numeración teniendo base

virgen, se otorgará una codificación de identificación -R.P.A. o R.P.M-, previa presentación de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "02") correspondiente.

A los efectos de la tramitación de las solicitudes de alta de motor, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª.

A continuación procesará el trámite de acuerdo a lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y en especial comprobará:

- a) Que se refiera al automotor inscripto.
- b) Que el petitionerario sea el titular del dominio según constancias del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto o sea el adquirente en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre. En caso de condominio, que petitionen en forma conjunta todos los titulares.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.
- d) Que se haya cumplido con la verificación física del automotor.

Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

- a) Si quien peticona el alta de motor fuere el adquirente, procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio.
- b) Anotar el alta de motor en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor.
- c) Emitir nueva Cédula de Identificación, excepto que mediere alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX de este Título, o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV, de este Título, en virtud del cual no debe entregarse cédula. En todos los casos se anulará y destruirá la anterior que hubiere sido presentada salvo en la parte que contenga el número de control o de dominio, la que se agregará al Legajo
- d) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.
- e) Entregar al presentante el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04") juntamente con el Título y la Cédula emitida según el punto c), excepto en el caso previsto en el artículo 4º de esta Sección, en el cual no se entregará el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), que quedará retenido en el Legajo. c), excepto en el caso previsto en el artículo 4º de esta Sección, en el cual no sea el duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o el triplicado de la Solicitud Tipo "04"), que quedará retenido en el Legajo.
- f) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B.
- g) Remitir la copia de la Solicitud Tipo pertinente a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.
- h) Si el origen del motor dado de alta se hubiera justificado con un certificado de baja expedido por otro Registro Seccional, el Registro Seccional interviniente deberá comunicar al que emitió dicho certificado, el alta que inscribió y el número de dominio del automotor. Si en el interín se realizó un

cambio de radicación, el Registro Seccional que emitió el certificado de baja, al recibir la aludida comunicación, deberá derivar la información al Registro Seccional de la nueva radicación del automotor. El Registro Seccional que emitió el certificado de baja o el de la nueva radicación en su caso, agregará dicho informe al Legajo B y asentará tal circunstancia en la Hoja de Registro.

En los supuestos del artículo 3°, inciso g), punto 3 y del artículo 4°, inciso a), punto 3, el Registro Seccional receptor del trámite deberá controlar previamente si los números de los elementos identificatorios involucrados se compadecen con las piezas cargadas en el sistema informático, así como también la marca y el desarmadero interviniente. En esos casos, deberá consignarse como numeración identificatoria del motor o del block que se dé de alta la que tenía grabada originalmente el block del motor semiarmado al momento de peticionarse la baja con recuperación de piezas, dejando constancia de ello en la Hoja de Registro y en la documentación que se expida al efecto. Al momento de procesar el trámite, el Registro Seccional deberá dejar constancia en el sistema informático del dominio al que fueron asignadas las piezas incorporadas con elementos identificatorios, a efectos de imposibilitar su posterior utilización de manera indebida. Artículo 8º.- No se admitirá el alta de un motor que haya sido dado de baja por alguna de las causales mencionadas en el inciso a) del artículo 1º de la Sección 6ª de este Capítulo - destrucción total en grado tal que la parte deje de estar en condiciones para servir como motor y sea irrecuperable-.

En el caso de vehículos que tengan un motor registrado sólo se aceptará el trámite de alta de motor si se solicita simultáneamente la baja del motor registrado hasta ese momento.

Se entenderá por "cambio de motor" a la baja y alta simultáneas de un motor con relación a un mismo automotor y, a los efectos registrales, serán tramitados como baja de motor y alta de motor, pudiendo presentarse ambas peticiones en una misma Solicitud Tipo.

Según el artículo 11, indica que cuando se trate de cambio de motores entre dos automotores de un mismo titular, que se encuentren radicados en distintos Registros Seccionales, se deberán tramitar las respectivas bajas de motor antes de solicitar las altas. Cuando se trate de cambios de motor entre dos automotores de un titular y el trámite se realice ante un mismo Registro Seccional en forma simultánea, no se exigirá la presentación de los certificados de baja mencionados en el artículo 3º, inciso e), de esta Sección.

El Registro Seccional que en función de lo previsto en el artículo 3º, inciso e) de esta Sección reciba un pedido de constatación de un Certificado de baja por él emitido y proceda a constatarlo, sea éste el original del Certificado de baja -duplicado de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" o triplicado de la Solicitud Tipo "04"-, o un duplicado o triplicado del mismo, según sea el caso, deberá dejar constancia de ese hecho en la Hoja de Registro. Si al recibir el pedido de constatación de un ejemplar duplicado o triplicado del Certificado de baja, el Registro advirtiera que se encuentra asentada en la Hoja de Registro una comunicación proveniente de otro Registro Seccional de algún

alta efectuada con el original de ese Certificado de baja o con el duplicado, según sea el caso, procederá a formalizar la denuncia ante la Justicia y comunicar el hecho a los Registros intervinientes en las altas y a la Dirección Nacional.

Nota Aclaratoria Alta de Motor Eléctrico

ANEXO I TITULO II CAPITULO III SECCION 7 DNTR

En los trámites de cambio de motor de vehículos fabricados con motores a nafta o gas oil, en los que se pretende dar de alta un motor eléctrico, si bien desde lo estrictamente registral para dar de alta un motor debe darse cumplimiento con lo establecido en esta Sección, mediante Nota N° NO2019-47907402-APN-SOEYM#INTI la Subgerencia Operativa de Energía y Movilidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha informado a la Dirección Nacional una serie de recaudos en materia de seguridad activa y pasiva. Ello, hasta tanto las autoridades competentes aprueben las normas técnicas de seguridad que regulen la Reconversión Eléctrica Automotriz (REA).

Por ello, en caso de peticionarse un trámite de esas características, además de los recaudos indicados en la normativa citada deberá acompañarse un informe emitido por un Ingeniero Mecánico o Electromecánico matriculado -con su firma debidamente colegiada- que dé cuenta de que se han verificado las condiciones de seguridad consignadas en el Digesto en este apartado.

Nota Aclaratoria Alta de Motor

ANEXO I TITULO II CAPITULO III SECCION 7 DNTR

- Elemento Identificadorio del Block de motor (o motor semiarmado) proveniente de un automotor dado de baja con recuperación de piezas.

Corresponde efectuar algunas aclaraciones con relación a las previsiones establecidas en el artículo 3°, inciso g), punto 3, de esta Sección referidas al modo de acreditar el origen de las piezas que componen un motor a dar de alta, cuando las mismas provienen de un automotor dado de baja con recuperación de piezas. Así las cosas, teniendo en cuenta que cuando la pieza (motor semi-armado) se verifica con su numeración original debidamente grabada en el block no podríamos presumir que se trate de una diferente de aquella que fuera recuperada en el marco del trámite de baja con recuperación de piezas, en la medida en que el Registro Seccional interviniente en el trámite de alta de motor pueda constatar ante el Seccional que diera oportunamente la baja que éste es efectivamente el caso, el hecho de no verificarse el estampado del elemento identificadorio oportunamente otorgado no resulta óbice para el trámite petitionado, siempre que el resto de los requisitos se encuentren debidamente cumplimentados. No obstante lo expuesto, se aclara que la situación inversa, esto es, que sólo se verifique el elemento identificadorio (sticker) mas no la numeración original grabada en el block, ameritará la observación del trámite petitionado.

CAMBIO DE RADICACIÓN Y DE DOMICILIO

ANEXO I TITULO II CAPITULO III SECCION 8 DNTR

DISPOSICIONES COMUNES

Se operará el cambio de radicación cuando:

- a) Se inscriba una transferencia en el Registro de radicación y el domicilio del nuevo titular o el lugar de la guarda habitual del automotor correspondan a la jurisdicción de otro Registro, siempre que éste tenga su asiento en otra ciudad y que ésta pertenezca a otra jurisdicción registral.
- b) Se inscriba inicialmente el dominio en el Registro con jurisdicción en el domicilio del acreedor prendario, en el supuesto previsto en el Capítulo XIII de este Título.
- c) Se inscriba en el Registro de la actual o en el de la futura radicación el cambio del domicilio del titular o del lugar de la guarda habitual del automotor que hubieren determinado la radicación de éste, siempre que el Registro que corresponda a la nueva radicación tenga su asiento en otra ciudad y que ésta pertenezca a otra jurisdicción registral.
- d) El adquirente lo solicite ante el Registro que corresponde a su domicilio o al de la nueva guarda habitual del automotor, siempre que aquél tenga su asiento en otra ciudad y que ésta pertenezca a otra jurisdicción registral.

A los fines de lo dispuesto en el artículo 12 del Régimen Jurídico del Automotor, en los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas sus competencias que operan con el Sistema de Asignación Electrónica (ACE) para **el cambio de radicación, éste se tendrá por realizado cuando el Registro Seccional de la nueva radicación acepte el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico"** elaborado por el Registro Seccional de la radicación, el que contendrá la información prevista en el Anexo I de esta Sección.

A ese efecto, los Registros Seccionales operarán los trámites de cambio de radicación electrónica a través de las herramientas informáticas provistas por el Sistema ACE, conforme las instrucciones que para ello les imparta el Departamento Servicios Informáticos de la Dirección Nacional. El incumplimiento de las normas que rigen el trámite de cambio de radicación contenidas en esta Sección y en las instrucciones que se les imparta para la operación de las herramientas informáticas señaladas será considerado falta grave.

El Artículo 2 indica:

No podrá operarse el cambio de radicación cuando:

- a) Existan medidas judiciales precautorias sobre el automotor cuyo cambio de radicación se gestiona -artículo 12 del Régimen Jurídico del Automotor-, sin que obre oficio, orden o testimonio que autorice el trámite.
- b) El automotor estuviere radicado en una jurisdicción alcanzada por los regímenes especiales, fiscales y aduaneros establecidos por la Ley N° 19.640 o la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14 y fuere a radicarse a otra que no lo estuviere, sin que obre la desafectación al régimen que corresponda emitida por la Aduana competente.
- c) Se hubiere registrado la baja del automotor.

Podrán solicitar el cambio de radicación:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, se requerirá la conformidad del o de los condóminos que individual o conjuntamente fuesen titulares de más del 50 % del dominio. El trámite podrá presentarse en el Registro Seccional en cuya jurisdicción se encuentra radicado el automotor o en el que corresponderá a la nueva radicación.
- b) El adquirente de un automotor, si juntamente con la solicitud de cambio de radicación presentare la Solicitud Tipo "08/08-D" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre. Sin perjuicio de ello, la falta de presentación de la restante documentación referida al trámite de transferencia no impedirá la prosecución del trámite de cambio de radicación que fuere petitionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de esta Sección.
El domicilio que determine el lugar de radicación deberá ser coincidente en ambos trámites.
El trámite deberá presentarse ante el Registro Seccional a cuya jurisdicción corresponda la nueva radicación del automotor. En caso de que la transferencia se peticionare en favor de dos o más personas, a los fines de determinar el domicilio donde se radicará el dominio se requerirá la conformidad del o de los adquirentes que individual o conjuntamente adquieran más del 50 % del automotor.
- c) Una entidad aseguradora, si juntamente con la solicitud de cambio de radicación presentare la Solicitud Tipo "15" totalmente completada y en condiciones de inscribir el dominio con carácter revocable a su favor, resultando aplicable por lo demás lo indicado en el inciso b). En los supuestos previstos en el artículo 1º, incisos a), b) y c), cuando el cambio de domicilio se peticione en el Registro Seccional de la radicación del automotor, el cambio de radicación se operará sin requerirse petición expresa.

El Artículo 4º indica:

Para solicitar el cambio de radicación deberá presentarse, además de la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04") según corresponda:

a) Título Automotor: el Registro de la radicación podrá acceder al mismo cuando sea digital a través del Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y efectuará las constataciones pertinentes. Cuando el trámite se presente en la futura radicación, el peticionario podrá optar por presentar la Constancia de Asignación de Título (CAT), una impresión del Título Digital o una nota simple de la que surja el código de registro, el número de trámite y el código validador, que se encuentran consignados tanto en la CAT como en el Título Digital, a fin de permitir el acceso al mencionado Título por parte del Registro Seccional. El Registro Seccional deberá dejar constancia de haber accedido al Título Digital mediante la impresión del mismo.

b) Cédula de Identificación del Automotor. Si la petición se presenta en el Registro Seccional de la radicación, la Cédula podrá ser presentada en ocasión del retiro el trámite terminado. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro.

Si la petición se presenta en el Registro Seccional de la futura radicación, la Cédula deberá ser exhibida al presentarse el trámite y entregada al momento de su retiro. En este supuesto, al peticionarse el trámite se adjuntará una copia de la Cédula, el Encargado dejará constancia en ella de que es copia del original exhibido y la agregará a la petición.

En caso de robo, hurto o extravío posterior a la presentación del trámite, podrá denunciarse el hecho en la forma indicada precedentemente.

Cuando se hubiere dispuesto la prohibición para circular del automotor como consecuencia del trámite de "Comunicación de tradición del automotor" (Título II, Capítulo IV), y el adquirente presentare ante el Registro Seccional de la futura radicación un acta de secuestro de la Cédula de Identificación, podrá tenerse por cumplido lo establecido en este inciso previa constatación -a través del Sistema Único de Registración de Automotores (SURA)- de que ese elemento registral ha sido remitido a la Dirección Nacional.

c) En caso de existir prenda, excepto en el caso previsto en el artículo 8º de esta Sección:

1.- Notificación del acreedor prendario en la Solicitud Tipo, con su firma certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V, o copia emitida por el correo del telegrama o carta documento por el que se notifica el hecho al acreedor prendario

2.- Solicitud de cancelación del contrato de prenda en los términos de la Sección 6ª, del Capítulo XIII, de este Título.

d) En caso de que el bien registre alguna medida judicial, el oficio, orden o testimonio que autorice el trámite.

e) Si el automotor estuviera afectado al régimen especial, fiscal y aduanero establecido por Ley N° 19.640 por o por la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14, la documentación que acredita su desafectación a ese régimen, en las condiciones establecidas en este Título, Capítulo III, Sección 1ª, artículo 3º.

f) La documentación que acredite la competencia del Registro ante el que se peticione el trámite - Título I, Capítulo II, Sección 1ª, artículo 1º, incisos a) y b)-.

CAMBIO DE RADICACIÓN POR INSCRIPCIÓN DE UNA TRANSFERENCIA EN EL REGISTRO DE LA RADICACIÓN

El Artículo 5 indica:

Cambio de radicación por inscripción de una transferencia en el Registro de la radicación (artículo 1º, inciso a)

–Procedimiento –

El Encargado del Registro de la radicación, luego de inscribir la transferencia comprobará:

- a) Que no existan causas que impidan el cambio de radicación -artículo 2º de esta Sección-.
- b) Que en el supuesto previsto en el Capítulo XIII, Sección 2ª, artículo 5º, punto 2, inciso e), de este Título, se hubiere notificado el nuevo domicilio al acreedor prendario.
- c) Que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Convenio de Complementación de Servicios aplicable en el Registro Seccional con respecto al impuesto a la radicación del automotor o tributo local de similar naturaleza en lo concerniente al cambio de radicación fuera de la jurisdicción de la provincia de que se trate o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso. Los Registros Seccionales que operen con el Sistema Unificado de Cálculo, Emisión y Recaudación de Patentes (SUCERP) podrán tener por cumplidos los requisitos indicados en este inciso si habiendo transcurrido TREINTA (30) días corridos contados a partir de la inscripción del trámite registral que generó el cambio de radicación, no pudieran tramitar la baja impositiva del automotor por causas atribuibles a los interesados.
- d) Que cuando la transferencia se hubiere inscripto mediando la vía de insistencia prevista en este Título, Capítulo XVIII, Sección 4ª, se haya procedido conforme lo indica este Título, Capítulo II, Sección 1ª, artículo 28, incisos j) y k).

En el Artículo 6 se indica que:

Efectuadas las comprobaciones enunciadas precedentemente, y de hallarse el dominio en condiciones de operarse el cambio de radicación, el Encargado procederá dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles a:

- 1) Confeccionar y remitir el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico". Será exclusiva responsabilidad del Encargado la expedición de este documento de conformidad con el Anexo I de esta Sección, haciendo constar en él la totalidad de los antecedentes, inscripciones y anotaciones vigentes obrantes en el Legajo del automotor o las medidas judiciales de carácter personal anotadas en el Registro respecto de su titular registral.
- 2) Ingresar al Sistema ACE para confirmar el envío del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" generado por el trámite o bien anularlo si contuviera algún error. Cese de Competencia: A partir de la fecha y hora de la confirmación del envío del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico", se opera la baja del dominio en el Registro de la radicación, no pudiendo éste en consecuencia recibir ningún trámite con relación a él. Este principio resultará de aplicación en todos los demás supuestos de cambio de radicación previstos en esta Sección. Remisión del Legajo Físico: Cumplidos los extremos antes indicados, y dentro de las

CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles desde la notificación de la aceptación del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" por parte del registro de la nueva radicación (notificación de destino), el Encargado deberá remitir el correspondiente Legajo físico por medio de un servicio postal de cualquier empresa autorizada por el organismo oficial competente, con capacidad de distribución a nivel nacional, que asegure un sistema de entrega puerta a puerta con aviso de retorno. Registración del envío físico: Una vez realizado el envío físico del Legajo B, el Encargado deberá acceder al Sistema a fin de notificar a la Dirección Nacional y al Registro de destino el envío del Legajo B, colocando a esos efectos el nombre de la prestadora del servicio postal, número del envío otorgado por la misma y fecha en que se produjo, así como cualquier otra observación que el Encargado considere pertinente.

El Artículo 7 establece que:

El Encargado del Registro de la nueva radicación ingresará al Sistema y accederá al "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" con el objeto de calificarlo.

A ese efecto, controlará:

- a) Que el domicilio del adquirente o el lugar de la guarda habitual del automotor corresponda a la jurisdicción del Registro a su cargo.
- b) Que el Certificado recibido no contenga evidentes errores en su confección o manifiestas contradicciones entre los datos en él consignados (v.gr., estado civil del titular "soltero" y se indica nombre y apellido del o de a cónyuge, campos indebida o injustificadamente incompletos).

- c) Que no existan causas que impidan el cambio de radicación (artículo 2° de esta Sección).

Aceptación del dominio: De no mediar observaciones derivadas de los controles antes mencionados, el Encargado aceptará el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" y el dominio se dará de alta en forma automática en el inventario electrónico de su Registro Seccional, momento a partir del cual adquiere competencia sobre ese dominio. Este hecho generará de manera automática la notificación de destino al Registro emisor. La constancia obrante en el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" de la que surja que el titular registral se encuentra inhibido no impedirá el cambio de radicación, pero será oponible a los trámites que se presenten en el Registro Seccional de la nueva radicación. **Formación del Legajo Provisorio:** Una vez aceptado el dominio, el Encargado formará un Legajo "B" provisorio (para el cual no se requerirá de carátula con elemento de seguridad), que encabezará con una "Hoja de Registro" en la que anotará la fecha y la hora de recepción del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" correspondiente y en el que archivará una copia de éste. Este Legajo "B" provisorio será agregado al Legajo "B" del automotor que oportunamente se le remita. **Rechazo del dominio:** Si contrariamente a lo indicado precedentemente, de los controles efectuados se derivaran observaciones al cambio de radicación, el Encargado rechazará el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" recibido, indicando las causas que motivan su decisión.

Conforme el Artículo 8:

Cambio de radicación por inscripción inicial en el Registro con jurisdicción en el domicilio del acreedor prendario (artículo 1º, inciso b)

–Procedimiento - El Encargado del Registro interviniente, luego de inscribir inicialmente el dominio y el contrato de prenda, comprobará que no existan causas que impidan el cambio de radicación - artículo 2º de esta Sección- y, de hallarse el dominio en condiciones de operarse el cambio de radicación, deberá:

- a) Proceder de acuerdo con lo normado en el artículo 6º de esta Sección, y
- b) Expedir un Certificado individualizando el Registro de la nueva radicación, que se entregará al interesado a fin de que conozca en qué jurisdicción estará radicado el dominio -Capítulo XIII, Sección 2ª, artículo 5º, punto 2, inciso d) de este Título-.

Luego de recibir el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico", el Encargado del Registro de la nueva radicación procederá como se indica en el artículo 7º de esta Sección.

Conforme el Artículo 10:

Cambio de radicación por inscripción del cambio de domicilio solicitado por el titular en el Registro de la radicación (artículo 1º, inciso c)

-Procedimiento- El Encargado de Registro de la radicación, luego de inscribir el cambio de domicilio conforme se indica en los artículos 26 a 28 de esta Sección, comprobará:

- a) Que no existan causas que impidan el cambio de radicación -artículo 2º de esta Sección-.
- b) Que en caso de existir prenda, se haya notificado al acreedor prendario en la forma indicada en el artículo 4º, inciso c), apartado 1 de esta Sección, o se haya inscripto su cancelación.
- c) Que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Convenio de Complementación de Servicios aplicable en el Registro Seccional con respecto al impuesto a la radicación del automotor o tributo local de similar naturaleza en lo concerniente al cambio de radicación fuera de la jurisdicción de la provincia de que se trate o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso. Efectuadas las comprobaciones enunciadas precedentemente y de hallarse el dominio en condiciones de operarse el cambio de radicación, el Encargado procederá a anotar el nuevo domicilio en la Hoja de Registro, y en lo demás se procederá en la forma prevista por el artículo 6º de esta Sección.

En el Artículo 11 se indica que:

Luego de recibir el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" remitido por el Registro de origen, el Encargado del Registro de la nueva radicación, procederá como se indica en el artículo 7º de esta Sección.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5º a 11 de esta Sección, si con posterioridad a la inscripción del acto que origina el cambio de radicación y antes de la oportunidad indicada en el artículo 6º, inciso 2) de esta Sección se presentare otro trámite en el Registro, éste deberá recibirlo y procesarlo, para lo cual anulará el Certificado antes elaborado y en su caso impreso.

Si el nuevo trámite fuere inscripto y el cambio de radicación fuere aún procedente, el Registro continuará con su procesamiento en la forma indicada en el artículo 6º de esta Sección. Si el nuevo trámite fuere observado, se continuará con el procesamiento del cambio de radicación una vez que la observación hubiere quedado firme -QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación del acto observado-, o antes de ello si se consintiera expresamente la observación o se subsanare el acto, salvo que el trámite observado hubiere sido peticionado por el titular registral o el adquirente del dominio, en cuyo caso deberá aguardarse hasta el vencimiento del plazo de vigencia de los aranceles abonados por este nuevo trámite. Si el trámite solicitado fuere un certificado de dominio, se procederá en la forma indicada en el artículo 6º de esta Sección una vez transcurrido el plazo de la reserva de prioridad por aquél generada.

CAMBIO DE RADICACIÓN SOLICITADO ANTE EL REGISTRO DE LA FUTURA RADICACIÓN

Control previo a solicitar la remisión del Certificado Dominial: En oportunidad de peticionarse el trámite de cambio de radicación de un dominio ante el Registro Seccional de la futura radicación, con carácter previo a solicitar la remisión del Certificado Dominial para Cambio de Radicación al Registro de la radicación, el Encargado deberá consultar el sistema informático puesto a disposición por la Dirección Nacional a fin de controlar la validez del Título del Automotor y de la Cédula de Identificación presentados y practicar las respectivas consultas por número de control de cada elemento siguiendo las instrucciones que surjan del Sistema. Si la referida consulta arrojaré resultado negativo el Encargado deberá imprimir el reporte negativo que expide el Sistema e incorporarlo al Legajo B provisorio. Si de la consulta practicada resultare que alguno de los documentos presentados no reviste aptitud para el cambio de radicación, el Encargado deberá retener la documentación presentada y practicar la correspondiente denuncia penal.

Conforme el Artículo 13:

Cambio de radicación solicitado por el titular en el Registro de la nueva radicación (artículo 1º, inciso c

-Procedimiento:-

El Registro de la futura radicación del automotor recibirá la documentación indicada en el artículo 4º de esta Sección y comprobará que el domicilio del titular corresponda a su jurisdicción, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª; luego de lo cual procesará el trámite de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª. Pedido del Legajo Electrónico: De no mediar observaciones, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de peticionado el trámite el Encargado ingresará al Sistema para solicitar al Registro de la radicación del automotor la remisión del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" del dominio solicitado.

Conforme el Artículo 14:

Envío electrónico: El Encargado del Registro Seccional en cuya jurisdicción se encontrare radicado el dominio, recibirá en el Sistema el pedido de envío del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" y comprobará:

- a) Que el Legajo B del dominio solicitado se encuentre en su inventario.
- b) Que el automotor no se encuentre dado de baja -artículo 2º, inciso c), de esta Sección-.
- c) Que no exista un trámite pendiente de procesamiento, un certificado de dominio vigente o un trámite cuya observación aún no se encontrare firme. No será impedimento la circunstancia de hallarse vigentes los aranceles abonados por el trámite cuyas observaciones se encontraren firmes. No podrá negarse el cambio de radicación por otras razones que no estén exclusivamente referidas a las comprobaciones ordenadas en el párrafo anterior.

Efectuadas estas comprobaciones, el Encargado procederá según corresponda al:

- 1.- Rechazo del pedido del dominio: Si el dominio no estuviere en condiciones de ser enviado por alguna de las causas indicadas precedentemente en los incisos a), b) y c), el Encargado rechazará en el Sistema el pedido de "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico". Envío de oficio: Cuando la causa fuere alguna de las indicadas en el precedente inciso c), una vez inscripto el trámite pendiente de procesamiento, firme la observación efectuada o vencido el plazo de reserva de prioridad del certificado de dominio que se hubiera expedido, el Encargado deberá de oficio analizar la procedencia del cambio de radicación que le fuera solicitado, sin necesidad de una nueva petición. En los supuestos anteriores, el Encargado de Registro anotará en la Hoja de Registro el pedido recibido, las razones por las cuales no se accedió a él y, en su caso, el posterior envío de oficio.
- 2.- Emisión del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico": Si no existieran razones que impidieran acceder al pedido, procederá en la forma prevista en el artículo 6º de esta Sección, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la solicitud.

Conforme el Artículo 15:

Procedimiento en el Registro de la nueva radicación (Registro de destino):

El Encargado del Registro de la nueva radicación ingresará al sistema y se notificará del rechazo o de la aceptación de su solicitud de Legajo.

I.- En caso de rechazo del pedido, procederá del siguiente modo:

- a) Si el motivo del rechazo obedeciera a las causales indicadas en el artículo 14 incisos a) y b), el Encargado imprimirá por duplicado el documento por el que se manifiestan dichas causas, entregará una copia sellada y firmada al usuario, juntamente con la documentación que se hubiere presentado al solicitar el trámite, dándolo aquí por terminado. La otra copia será glosada a la Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T. "04") con la que se solicitó el cambio de radicación, y será archivada en un bibliorato habilitado al efecto. b) Si el rechazo se funda en alguna de las causas indicadas en el inciso c) del artículo 14, deberá aguardar el resultado de los trámites pendientes de procesamiento o el vencimiento del plazo de reserva de prioridad

de la observación efectuada o del certificado de dominio expedido. c) No obstante ello, si las causas que impiden acceder al cambio de radicación fueran subsanables, el peticionario podrá volver a presentar la documentación pertinente dentro del plazo de vigencia de los aranceles. Las rectificaciones a la Solicitud Tipo deberán hacerse mediante la presentación de un nuevo ejemplar, no pudiendo hacerse enmiendas o correcciones sobre la ya presentada.

II.- En el supuesto de aceptación del pedido, procederá a calificar el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" expedido por el Registro de la radicación, controlando que:

- El "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" haya sido debidamente extendido. En los supuestos previstos por los artículos 2°, inciso c), y 7°, inciso b), el Encargado rechazará el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" en el Sistema. Luego del rechazo, el Registro emisor recuperará la competencia sobre el dominio.
- La documentación presentada por el peticionario del trámite se refiera al mismo automotor, pertenezca al mismo titular registral y este cuente con capacidad suficiente para realizar el acto. En caso de condominio, que hayan prestado conformidad quien o quienes resulten titulares de más del 50% del automotor.
- Sus datos hayan sido consignados correctamente.
- De mediar alguna de las causas previstas en el artículo 2°, incisos a) y b), se hubiere presentado la documentación allí indicada.
- Se haya cumplido con los requisitos establecidos al efecto en el Capítulo XXV de este Título cuando el trámite diere lugar a la convocatoria automática.

Conforme el Artículo 16:

Aceptación del Dominio: Si de los controles indicados en el artículo 15, apartado II, resultare que se da alguna de las situaciones indicadas en el artículo 2°, incisos a) y b), y no se hubiere presentado la documentación allí indicada, el trámite de cambio de radicación deberá ser observado. Si las observaciones no se subsanaren dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, el Encargado procederá a rechazar el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" recibido.

De no mediar obstáculos o removidos que hubieren sido éstos en la forma indicada en el párrafo anterior:

1. El Encargado aceptará el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" recibido en el Sistema y el dominio se dará de alta en forma automática en el inventario electrónico de su Registro Seccional, momento a partir del cual adquiere competencia sobre ese dominio. Este hecho generará de manera automática la notificación de destino al Registro emisor.
2. Formará el Legajo "B" provisorio (para el cual no se requerirá de carátula con elemento de seguridad), que encabezará con una "Hoja de Registro", en la que anotará la fecha y la hora de recepción del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" correspondiente y en el

que archivará una copia de éste. Este Legajo "B" provisorio será agregado al Legajo "B" del automotor que oportunamente se le remita.

3. Procesará el trámite de cambio de domicilio con pedido de Legajo. De mediar observaciones al trámite de cambio de radicación, si éstas no se subsanaren dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, el Encargado procederá de oficio a comunicar al Registro Seccional que expidió el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico", por intermedio del Sistema ACE, que deberá reasumir su carácter de Registro de radicación. En tal caso, este Registro dispondrá el alta del dominio en su base de datos al aceptar dicha comunicación y dejará constancia en el Legajo de la recepción de la misma.

Cambio de radicación solicitado por el adquirente en el Registro de la nueva radicación (artículo 1º, inciso d):

Será aplicable el procedimiento indicado en los artículos 13 a 16 de esta Sección, con la única salvedad que, en forma previa a requerir el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico", el Registro requirente deberá comprobar:

- a) Que se haya presentado la documentación indicada en el artículo 4º de esta Sección.
- b) Que la documentación a la que se refiere el artículo 3º, incisos b) y c), de esta Sección se encuentre formalmente completa y responda al resto de la documentación presentada.

Esta presentación -y las que eventualmente se hagan junto con ésta- carecerá de toda eficacia y prioridad frente a los trámites que se presenten ante el Registro de la radicación del automotor, aun cuando éstos fuesen posteriores en el tiempo, dado que esa solicitud de inscripción de transferencia sólo tiene por objeto acreditar la condición de adquirente del peticionario del cambio de radicación y recién será considerada como petición formal una vez operado el cambio de radicación.

- c) Que el domicilio o la guarda habitual consignado en la solicitud de transferencia corresponda a la jurisdicción de ese Registro Seccional. Una vez aceptado el "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico", evaluará la procedencia del trámite de cambio de radicación y, de así corresponder, actuará de conformidad con el artículo 16, inciso 3. En caso de que resulte procedente el cambio de radicación, procederá a calificar el trámite de transferencia presentado.

Artículo 18.- Cambio de radicación de automotores afectados a los regímenes de la Ley N° 19.640 y de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14: Cuando el cambio de radicación se refiera a un automotor afectado al régimen de la Ley N° 19.640 o de la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14, y el Registro de la futura radicación correspondiere a una jurisdicción no alcanzada por dichos regímenes, según corresponda, los Registros deberán comprobar o proceder, según el caso, como se indica en este Capítulo, Sección 1ª, artículo 3º.

CAMBIO DE DOMICILIO SIN CAMBIO DE RADICACIÓN

Cuando el cambio de domicilio del titular o del lugar de la guarda habitual del automotor no importare el cambio de radicación del dominio -por encontrarse el nuevo domicilio o guarda habitual dentro de la misma ciudad o dentro de la misma jurisdicción registral-.

El titular registral deberá solicitar su anotación en el Legajo respectivo, mediante la presentación de la documentación que a continuación se indica:

- 1.- Solicitud Tipo "TP", "TPM" (o S.T."04") debidamente completada y firmada.
- 2.- Título del Automotor y Cédula de Identificación, esta última en ocasión de retirarse el trámite. En caso de robo, hurto o extravío de la Cédula, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro en la forma prevista en este Título, Capítulo IX, Sección 1ª, artículo 6º.
- 3.- La que acredita el nuevo domicilio o la nueva guarda habitual en la forma prescripta en el Título I, Capítulo VI.

El Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª; luego de lo cual procesará el trámite de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y en especial comprobará:

- a) Que se haya presentado la documentación pertinente;
- b) Que la petición se refiera al automotor inscripto;
- c) Que el peticionario sea el titular del dominio según constancias del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto; d) Que sus datos hayan sido consignados correctamente;
- e) Que se haya cumplido con los requisitos establecidos al efecto en el Capítulo XXV de este Título, cuando el trámite diere lugar a la convocatoria automática.

Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

- a) Inscribir el cambio de domicilio, completando, firmando y sellando cada elemento de la Solicitud Tipo en el espacio reservado al efecto.
- b) Anotar el nuevo domicilio en la Hoja de Registro.
- c) Si el cambio de domicilio hubiere dado lugar a la convocatoria automática y no mediaren observaciones, despachar favorablemente este trámite conforme a las normas específicas que lo reglamentan en el Capítulo XXV de este Título y entregar al peticionario las placas metálicas que contienen la nueva identificación del dominio.
- d) Expedir nuevo Título del Automotor.
- e) Emitir nueva Cédula de Identificación, excepto que mediere alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX de este Título, o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º del Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no debe entregarse Cédula. En todos los casos se anulará y destruirá la anterior Cédula, salvo la parte de ésta que contenga el número de control o de dominio, la que se agregará al Legajo.

- f) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo "TP" o "TPM" (o triplicado de la Solicitud Tipo "04"), juntamente con el Título y la Cédula emitidos según los incisos d) y e).
- g) Remitir la copia de la Solicitud Tipo pertinente a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

CERTIFICADO DOMINIAL PARA CAMBIO DE RADICACIÓN ELECTRÓNICO

ANEXO I CAPITULO III SECCION 8ª

El "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" será expedido por el Encargado haciendo constar los datos enumerados en este Anexo, conforme a los antecedentes, inscripciones y anotaciones vigentes obrantes en el Legajo del automotor y a las medidas judiciales de carácter personal anotadas en el Registro respecto de su titular registral. Para su expedición, el Encargado se ajustará a los modelos que para cada caso el sistema informático imprime automáticamente y que contienen los siguientes campos:

- 1) DOMINIO Y DOMINIO ANT. (Número de dominio): se consignará el número de dominio del automotor. De hallarse cumplido el trámite de convocatoria, se consignará el actual -alfanumérico- y el anterior.
- 2) PROCEDEN. (Procedencia): se completará en todos los casos, indicándose la procedencia del automotor según se trate de "NACIONAL", "IMPORTADO" o "PROTOCOLO 21".
- 3) 3Nro. DOC. ORIG. (Número del documento de origen): se consignará el número del respectivo certificado de fabricación del automotor de origen nacional o el del certificado de importación, según corresponda. En los casos de automotores inscriptos inicialmente sin dichos certificados o de importados cuyo pertinente certificado de importación (de viejo modelo) careciere de ese dato o de automotores subastados o de armados fuera de fábrica, este espacio se dejará en blanco.
- 4) COD. AUTOM. (Código del automotor): se consignará el número de Código del automotor que figure en el certificado de fabricación del automotor nacional o el correspondiente a los códigos de marca, tipo y modelo del automotor que figuran en el certificado de importación. En los casos de automotores respecto de los cuales se careciere de este dato, este espacio se dejará en blanco.
- 5) F. INSCRIPCIÓN (Fecha de inscripción del automotor): en este espacio se deberá indicar la fecha en que se practicó la inscripción inicial del automotor.
- 6) FÁBRICA, MARCA, MODELO, MCA. MOTOR, Nro MOTOR, MCA. CHASIS, Nro CHASIS, TIPO AUT., PESO (Kg) (Fábrica, Marca, Modelo, Marca Motor, Número de Motor, Marca Chasis, Número de Chasis, Tipo del Automotor y Peso imponible): se consignarán los datos individualizantes y actualizados del automotor (v.g. si se hubiesen registrado actualizaciones o cambios de tipo de carrocería o del automotor, si se hubiese asignado RPA, etc.; se indicarán estos últimos datos). En los casos en que según constancias del Legajo el motor se encontrare dado de baja, el sistema automáticamente imprimirá en el campo "Nro Motor" la leyenda "DADO DE BAJA EL...". En este supuesto se deberá consignar allí la fecha en que fue inscripta la baja y dejar en blanco el espacio asignado a "Mca. Motor".
- 7) REG. IMPORT., ADUANA y VENC. IMPOR. TEMP. (el sistema imprimirá automáticamente estos campos cuando se tratare de un automotor importado): REG. IMPORT. (Régimen de importación): se indicará el régimen de importación del automotor, a cuyo fin se consignará el código que corresponda, conforme al listado que figura en este Título, Capítulo I, Sección 3ª, Anexo V, omitiéndose a este efecto el dígito inicial 3. Si tal información no figurara en el respectivo Legajo se colocará en este espacio la leyenda "NO CONSTA". ADUANA: se consignará la Aduana interviniente en su nacionalización. Si tal información no figurara en el respectivo Legajo, se colocará la leyenda "NO CONSTA". VENC.IMP.TEMP (Vencimiento de la importación temporaria): este espacio sólo se completará en los casos de automotores importados con nacionalización temporaria, consignándose la fecha de vencimiento de la respectiva importación. En los demás casos se dejará el espacio en blanco.

8) **MODELO AÑO** (Modelo-Año del automotor): se deberá consignar el dato correspondiente a modelo-año que resulte de la aplicación de las normas dictadas en esta materia por el organismo competente. En ningún caso se tomará en cuenta el que figure en el certificado de fabricación del automotor nacional o el certificado de importación del automotor de origen extranjero si no resulta ser en definitiva el modelo-año que corresponda al automotor en virtud de las normas antedichas (referidas en Circulares R.N. N° 543/96 y D.N. Nros. 21/97, 75/98 y 56/99).

9) **P. FÁBRICA**: en este espacio se deberá consignar el país de fabricación del automotor. Si tal información no figurara en el respectivo Legajo, se colocará la leyenda "NO CONSTA".

10) **P. PROCEDEN.**: en este espacio se deberá consignar el país de procedencia del automotor importado. Si tal información no figurara en el respectivo Legajo, se colocará la leyenda "NO CONSTA".

11) **USO**: deberá completarse el uso del automotor en todos los casos, atendiendo al uso declarado por el peticionario en las Solicitudes Tipo obrantes en el Legajo. De no haberse declarado ninguno, se entenderá que el uso es "privado".

12) **COND.I.I.** (Condición en que el automotor fue inscripto inicialmente): se consignará en este espacio la condición en que el automotor fue inscripto inicialmente. Solamente se suministrará este dato cuando esa condición hubiere sido la de armado fuera de fábrica (A.F.F.), usado no registrado, subastado o clásico. En los demás casos se consignará "NO CORRESPONDE".

13) **CNT. PLACAS** (Cantidad de placas): este espacio se completará con la leyenda "ORIGINAL", "DUPLICADO", "TRIPLICADO", etc., de acuerdo a lo que corresponda y según las placas de identificación entregadas por el Registro Seccional como consecuencia de haberse o no solicitado su reposición

14) **IMP. EMERG.** (Impuesto de Emergencia – Ley N° 23.760): Derogado.

15) **ROBO**: en los casos en que el automotor no se encontrare robado o hurtado según constancias del Legajo, el sistema no imprimirá este campo. Si en cambio el automotor registra denuncia de robo o hurto, se deberán consignar respectivamente la fecha de inscripción de la denuncia ante el Registro y la fecha de la denuncia policial o judicial del hecho.

16) **OBLEA Nro., CONSTANCIA ACOPLADO 0Km. y VTO.**: en "OBLEA Nro" se consignará el número de oblea que se hubiera otorgado como consecuencia de la inscripción inicial de los automotores 0km. y en "Vto." su respectiva fecha de vencimiento. En las inscripciones iniciales en las que no hubiere correspondido el otorgamiento de oblea, se deberá consignar la leyenda "Sujeto a R.T.O.", dejándose en blanco el espacio destinado a fecha de vencimiento. En todos los demás casos, en que por la fecha de la inscripción inicial del automotor no correspondía ni la entrega de la "Oblea" ni la anotación de la leyenda "Sujeto a R.T.O." en el Título del Automotor y Hoja de Registro o que aún procediendo el otorgamiento de "Oblea" el titular no la hubiere petitionado, se consignará "00000" en el lugar reservado a "Oblea Nro" y se dejará en blanco el espacio reservado a fecha de vencimiento. En "CONSTANCIA ACOPLADO 0 Km." se consignará "SI" en los casos en que se hubiere otorgado la "Constancia de inscripción de acoplado 0 Km. con plazo de gracia", debiendo además en tal supuesto indicarse la fecha de vencimiento del respectivo plazo de gracia con que cuenta el acoplado o semiacoplado 0 Km. para el que se otorgó esa constancia de inscripción.

En las inscripciones iniciales de acoplados o semiacoplados en las que no hubiere correspondido el otorgamiento de la "Constancia de inscripción de acoplado 0 Km. Con plazo de gracia", en el espacio reservado a "CONSTANCIA ACOPLADO 0 Km." Se deberá consignar la leyenda "SUJETO A R.T.O." dejándose en blanco el espacio destinado a fecha de vencimiento

En todos los demás casos, en que por la fecha de inscripción inicial del acoplado o semiacoplado no correspondía ni la entrega de "Constancia de inscripción de acoplado 0 Km. con plazo de gracia", ni la anotación de la leyenda "SUJETO A R.T.O.", o en que aún procediendo el otorgamiento de la "Constancia de inscripción de acoplado 0 Km. con plazo de gracia" el titular registral no la hubiere petitionado, se consignará "NO" en el lugar reservado a "CONSTANCIA ACOPLADO 0 Km

17) **FORM. 01/05, LEGAJO B Y TITULO** (cada uno de estos campos serán impresos por el sistema únicamente cuando corresponda completarlos con los datos que se indican a continuación): cuando la Solicitud Tipo mediante la cual se hubiere petitionado la inscripción inicial del automotor fuere de aquellas que contuvieren número de

control, se lo consignará en el espacio correspondiente a "FORM. 01/05". En "LEGAJO B" se deberá consignar el número de control de las carátulas con elemento de seguridad, cuyo uso es obligatorio desde el 1º de agosto de 1995 para la formación del Legajo "B" que procede abrir como consecuencia de la inscripción inicial del automotor. En "TÍTULO" se deberá indicar el número de control del último Título del Automotor expedido según constancias obrantes en el pertinente Legajo, así como su carácter de "ORIGINAL", "DUPLICADO", etc..

18) GUARDA HABITUAL: en todos los casos en que la radicación del automotor correspondiere al domicilio de su guarda habitual, se lo deberá consignar en este espacio, completándose al efecto los datos correspondientes a calle, número, piso, departamento, código postal, localidad y provincia (en CALLE, Nro., P., D., C.P., LOCALIDAD y Pcia.). En caso contrario, se deberá indicar "NO TIENE"

19) INSCRIPCIÓN REVOCABLE A CIA. ASEGURADORA: si el automotor se encontrare inscripto a nombre de una entidad aseguradora, con carácter de revocable (instrumentada mediante Solicitud Tipo"15"), se deberán completar en este espacio los siguientes datos de la entidad titular, a cuyo efecto se los consignará con ajuste a las indicaciones previstas con carácter general en el punto 20) de este Anexo respecto de todo titular registral: NOMBRE (o denominación); DOCUMENTO; CUIT/CUIL/CDI; INHIBICIONES; INSC. Nro.; F. INSCRIP.; SOC. EN FORM.; TIT. DESDE; domicilio completo (CALLE, Nro., P., D., LOCALIDAD, C.P. y PROVINCIA); ADQUISICION; DOMIC. RADIC.; BENEF. COM. HAB.; CERT. BIEN REG. Y ESTIP. A TERC.. En este supuesto, además, en el campo inmediatamente siguiente al de los datos de la entidad aseguradora titular, se deberán completar los siguientes datos correspondientes al o los anteriores titulares cedentes, a cuyo efecto también se los consignará con ajuste a las indicaciones previstas con carácter general en el punto 20) de este Anexo respecto de todo titular registral: CEDENTE Nro. (número de orden del titular registral cedente, porcentaje transmitido por éste y su apellido y nombre o denominación completos); DOCUMENTO; CUIT/CUIL/CDI; INSC. Nro.; F. NAC./INSC.; EST. CIVIL; TIT. DESDE; domicilio completo (CALLE, Nro., P., D., LOCALIDAD, C.P. y PROVINCIA); ADQUISICIÓN y CARÁCTER. Cuando el titular cedente fuere una persona humana de estado civil casado (en cuyo caso el sistema imprimirá automáticamente "CÓNYUGE") o fuere menor de edad (en cuyo caso el sistema imprimirá automáticamente "ES MENOR"), se completará -respectivamente y según sea el caso- el apellido y nombre del cónyuge completos o los espacios "EMANCIP" y "ADQ. TRAB. PERS.". De no tratarse del supuesto previsto en este punto, en "INSCRIPCION REVOCABLE A CIA. ASEGURADORA" se consignará "NO TIENE"

20) TITULAR Nro. (Titular Registral): se consignará en primer lugar el número de orden (1, 2, etc.) del titular registral respecto del cual se hagan constar sus datos, siguiendo a estos efectos el mismo orden con el que figurare la titularidad de los condóminos en la Hoja de Registro del respectivo Legajo. Si se tratara de un único titular registral se indicará "1". Seguidamente se consignará su porcentaje de titularidad y su apellido y nombre, o denominación (si fuere persona jurídica), completos (sin abreviaturas y cuidando de volcar datos actualizados en los supuestos en que se hubieren registrado rectificaciones de alguno de ellos). A continuación, se completará: - DOCUMENTO: tipo y número de documento de identidad del titular registral, cuando éste fuera una persona humana. Si el titular registral fuere una persona jurídica, se indicará en este espacio "P. Jca." - CUIT/CUIL/CDI: se consignará en este espacio el número de la clave única de identificación tributaria (CUIT) o el del código único de identificación laboral (CUIL) o el de la clave de identificación (CDI) del titular registral, según el que correspondiere. Si tal información no figurara en el respectivo Legajo, este espacio quedará en blanco. - INHIBICIONES: en los casos en que existieren en el Registro anotaciones personales respecto del titular o condómino, según sea el caso, se indicará con relación a cada uno de ellos la fecha de la toma de razón de la medida; carátula y número de la causa en la que se la ordena; Juzgado y Secretaría intervinientes (jurisdicción, fuero, número, letra, etc.). En todos los casos en que del Legajo resultare que se han producido rectificaciones en los nombres o apellidos o estado civil del titular, se informará si se encuentra registrada inhibiciones por todos y cada uno de los nombres y apellidos anteriores y posteriores a dicha rectificación. De no registrarse inhibiciones se consignará "NO TIENE". - INSC. Nro.: se indicarán en este espacio los datos de inscripción del titular registral, cuando éste fuera una persona jurídica. Si el titular registral fuere una persona humana, este espacio quedará en blanco. - F. NAC./INSC.: fecha de nacimiento del titular registral, cuando éste fuera una persona humana o fecha de su inscripción, cuando fuere una persona jurídica. En el caso de sociedades y asociaciones civiles que no requieran su matriculación, se consignará la fecha de su creación. - EST. CIVIL: este dato, correspondiente al estado civil del titular registral, se completará

únicamente cuando éste fuere una persona humana. El sistema no imprimirá este campo si el titular registral fuere una persona jurídica. - SOC. EN FORM.: el sistema imprimirá este campo únicamente si el titular registral fuere una persona jurídica. Se indicará "SI" cuando se tratare de la inscripción preventiva de una transferencia a nombre de una sociedad en formación y "NO" en los demás casos. En el supuesto de tratarse de una inscripción preventiva a nombre de una sociedad en formación, se deberán consignar en el espacio correspondiente a "DATOS COMPLEMENTARIOS" los datos del respectivo aportante (nombre, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, etc.). - TIT.DESDE: se deberá indicar la fecha en que fue inscripta la titularidad (por inscripción inicial o por transferencia) en su favor.

Este dato se deberá completar aún en los casos en que se tratare de un único titular y lo tuviere inscripto a su nombre desde la inscripción inicial. - ES MENOR: en los casos en que el titular o un condómino fuere menor de edad, el sistema automáticamente imprimirá "ES MENOR". En este supuesto, se deberá consignar: a) en "EMANCIP.", si el menor se encuentra o no emancipado. En el último caso, bastará con que se indique "NO" y b) en "ADQ. TRAB. PERS.", se deberá indicar "SI" o "NO", según surja de las constancias del Legajo que el bien fue adquirido con el producto de su trabajo personal o no, respectivamente. - CALLE, Nro., P., D., LOCALIDAD, C.P. y PROVINCIA: domicilio completo del titular registral (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal y provincia). - ADQUISICIÓN: en este espacio se deberá consignar si el automotor fue adquirido a título gratuito u oneroso o como dominio fiduciario. En este último caso se consignará "FIDEICOMISO". - CARÁCTER: en todos los casos en que el titular fuere una persona humana de estado civil casado se deberá indicar si el automotor se halla inscripto como bien propio o como bien ganancial. El sistema no imprimirá este campo si el titular registral fuere una persona jurídica. - DOMIC. RADIC.: se consignará "SI" cuando el lugar de la radicación del automotor correspondiere al domicilio del titular registral o al de uno de ellos en caso de condominio y "NO" cuando ese lugar fuere el de su guarda habitual. - BENEf. COM. HAB.: en los casos en que el titular hubiere adquirido el automotor en su carácter de comerciante habitualista inscripto como tal en la Dirección Nacional y lo hubiere registrado a su nombre en ese carácter haciendo uso del beneficio que acuerda el artículo 9º del Régimen Jurídico del Automotor (esto es, sin previo pago del arancel correspondiente) se deberá consignar "SI" o "NO" en el resto de los casos, incluso aquellos en que aún revistiendo el titular ese carácter, no hubiere hecho uso del beneficio aludido. - CERT. BIEN REG.: respecto de cada titular o condómino se deberá consignar, según sea el caso: "DEBE ACREDITAR" (cuando conforme a la normativa aplicable el titular o condómino de que se trate se encontrare alcanzado por la obligación de efectuar ante la D.G.I. la declaración jurada F. N° 381 y no se hubiera acreditado aún el cumplimiento de dicha obligación ante el Registro Seccional); "ACREDITO" (cuando conforme a la normativa aplicable el titular o condómino de que se trate se encontrare alcanzado por la obligación de efectuar ante la D.G.I. la declaración jurada F. N° 381 y ya se hubiera acreditado ante el Registro Seccional el cumplimiento de dicha obligación) o "NO CORRESPONDE" (cuando conforme a la normativa aplicable el titular o condómino de que se trate se encontrare exceptuado o no se encontrare obligado a presentar ante la D.G.I. la declaración jurada F. N° 381). - CÓNYUGE: el sistema imprimirá este campo únicamente si el titular registral fuere una persona humana de estado casado, en cuyo caso se consignará en este espacio el apellido y nombre del cónyuge completos. - CÉDULAS: se completará este espacio con el número de control de la última Cédula de Identificación emitida al titular o condómino de que se trate. De no obrar constancia alguna en el Legajo de este dato, se consignará en este espacio la fecha en que según constancia del Legajo se hubiera emitido la última Cédula de Identificación. De no obrar tampoco constancia de este dato, se consignará "000000000". A continuación de dicho dato, se indicará el número de control de la o las cédulas adicionales que se hubieren emitido al titular o condómino respecto del cual se informen sus datos.

F. EMISIÓN y F. VENCIM.: se consignarán en estos campos, respectivamente, los datos correspondientes a la fecha de emisión y fecha de vencimiento de la Cédula de Identificación respecto de la cual se hubiere informado en el espacio "CÉDULAS", así como su carácter de "ORIGINAL", "DUPLICADO", etc.. - **ESTIP. A TERC.** (estipulación a favor de terceros): en este espacio se deberá informar si el dominio se encuentra inscripto a nombre de la persona que adquirió el automotor pero a favor de otra o no. En este último caso se consignará en este campo "NO TIENE". Si, en cambio, el dominio se hubiera inscripto a nombre del titular pero a favor de un tercero, se completará este campo con los datos del beneficiario, a cuyo fin el sistema imprimirá: **ESTIPULADO Nro.** (se indicará el número de orden del beneficiario siguiendo el orden declarado por el estipulante en caso de que fuere más de uno o "1"

cuando se hubiere declarado un único beneficiario de la estipulación y, seguidamente, apellido y nombre de éste o su denominación, completos); % ESTIP. (porcentaje del dominio que se hubiera estipulado a favor del beneficiario); DOCUMENTO (tipo y número de documento de identidad del beneficiario. Si se tratare de una persona jurídica se indicará "P. Jca."); CUIT/CUIL/CDI (número de la clave única de identificación tributaria o el del código único de identificación laboral o el de la clave de identificación del beneficiario, según el que correspondiere y si se contare con esa información en el Legajo) e INSCR. Nro. (datos de inscripción del beneficiario, cuando éste fuera una persona jurídica). Seguidamente, se indicarán los datos personales de cada uno de los titulares registrales que ha tenido el automotor desde su inscripción inicial hasta la fecha de expedición del "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico". TITULAR ANTERIOR Nro. : se consignará en primer lugar el número de orden (1, 2, etc.) del titular registral respecto del cual se hagan constar sus datos, siguiendo a estos efectos el mismo orden con el que figure la titularidad de los condóminos en la Hoja de Registro del respectivo Legajo. Si se tratara de un único titular registral se indicará "1". Seguidamente se consignará su porcentaje de titularidad y su apellido y nombre o denominación (si fuere persona jurídica), completos (sin abreviaturas y cuidando de volcar datos actualizados en los supuestos en que se hubieren registrado rectificaciones de alguno de ellos). A continuación se completará: - DOCUMENTO: tipo y número de documento de identidad del titular registral, cuando éste fuera una persona humana. Si el titular registral fuere una persona jurídica, se indicará en este espacio "P. Jca." - TIT.DESDE: se deberá indicar la fecha en que fue inscripta la titularidad (por inscripción inicial o por transferencia) en su favor. - TIT. HASTA: se deberá indicar la fecha en que fue inscripta la transferencia en favor de un tercero. - CALLE, Nro., P., D., LOCALIDAD, C.P. y PROVINCIA: domicilio completo del titular registral (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal y provincia).

21) USUFRUCTO, LEASING U OTRAS MEDIDAS QUE AFECTAN LA POSESIÓN O TENENCIA: en caso de que el automotor no se encontrare gravado con usufructo ni se hubiere registrado leasing u otro acto que afecte su posesión o tenencia, se deberá consignar "NO TIENE". De registrar alguno de ellos, deberá indicarse el que corresponda ("USUFRUCTO", "LEASING", "POSESIÓN", "TENENCIA", "LOCACION", etc.) y, a continuación: apellido y nombre o denominación del usufructuario, tomador, locador, poseedor,

tenedor, etc., según corresponda al acto registrado; su tipo y número de documento de identidad si se tratare de una persona humana (en "DOCUMENTO" -si se tratare de una persona jurídica, se indicará en este campo "P. Jca."-) o datos de su inscripción si se tratare de una persona jurídica (en "INSCR. Nro."); su número de clave única de identificación tributaria o el de código único de identificación laboral o el de la clave de identificación (en "CUIT/CUIL/CDI") si se contare con esa información en el Legajo; su domicilio completo, localidad y código postal (en CALLE, Nro., PISO, Dpto., C.P. y LOCALIDAD); la fecha de inscripción (en "F. INSCRIPCIÓN") y fecha de vencimiento -si la tuviere- (en "F. VENCIM.") del acto de que se trate.

22) MEDIDAS CAUTELARES: en los casos en que según constancias del Legajo no se hubiere registrado medida cautelar alguna sobre el automotor, se consignará "NO TIENE". Caso contrario, esto es, de registrar alguna, se deberá indicar la medida cautelar de que se trate ("EMBARGO", "ANOTACIÓN DE LITIS", "NO INNOVAR", "PROHIBICIÓN DE CONTRATAR", etc.); su fecha de inscripción (en "F. INSCRIP."); fecha de caducidad si la tuviere (en "F. CADUCIDAD"); moneda y monto (en "MONTO"); si hubiere o no cláusula de ajuste (en "CLAUS. AJUSTE" se indicará "SI" o "NO", según el caso); autos, juzgado y secretaría en que se trabó la medida y nombre del acreedor si lo hubiere (en "AUTOS").

23) PRENDAS: en caso de que según constancias de Legajo el automotor no se encontrare gravado con prenda se consignará "NO TIENE". De registrar se deberá indicar: en ACREEDOR: el nombre y apellido o denominación del acreedor prendario, completos. en DOCUMENTO: el tipo y número de documento de identidad del acreedor prendario, cuando éste fuera una persona humana. Si se tratara de una persona jurídica, se indicará en este espacio "P. Jca.". en INSC. Nro.: los datos de inscripción del acreedor prendario, cuando éste fuera una persona jurídica. en CUIT/CUIL/CDI: el número de clave única de identificación tributaria o el de código único de identificación laboral o el de la clave de identificación del acreedor prendario, si se contare con esa información en el Legajo. en CALLE, Nro., P., D., C.P. y LOCALIDAD: el domicilio completo y código postal del acreedor prendario. en DEUDOR: si el deudor de la prenda fuere el o los titulares registrales, se deberá indicar -según el caso- "titular registral", "titular 1", "titular 2", etc. "todos los titulares". Si la prenda se hubiere constituido en garantía de deuda

ajena se deberá indicar el nombre y apellido o denominación completos del deudor. - en DOC. DEUDOR: si el o los deudores fueren titulares registrales, no corresponderá completar este dato y, por lo tanto, el sistema no imprimirá este campo. Si en cambio la prenda se hubiere constituido en garantía de deuda ajena y el deudor fuere una persona humana, se consignará en este espacio su tipo y número de documento de identidad y su clave de identificación tributaria o el código único de identificación laboral o el de la clave de identificación (CUIT/CUIL/CDI), de contarse con este dato. De tratarse de una persona jurídica se indicará "P. Jca." Y seguidamente su clave o código (CUIT/CUIL/CDI), de contarse con este dato, debiendo completarse sus datos de inscripción en el espacio "INSC. Nro.". - en F. INSCR.: la fecha de inscripción del contrato prendario. - en F. REINSC.: la fecha de reinscripción del contrato prendario, si ésta se hubiere registrado. En caso contrario, se dejará este espacio en blanco. - en GRADO: el grado en que la prenda se hubiere constituido. - en SOLIC. TIPO: el número de la Solicitud Tipo "03" en la que se hubiera inscripto la prenda.

- en MONTO: la moneda y el monto de la prenda. - en CLÁUSULA AJUSTE: se consignará "SI" o "NO", según el caso. - en MODIFIC.: la fecha de las modificaciones al contrato, en caso de habérselas registrado y el concepto de tales modificaciones. - de haberse registrado endoso del contrato prendario, el sistema imprimirá los siguientes campos, que se completarán en la forma que en cada caso se indica: ENDOSO N° (su número de orden, según el orden de su registración o "1", de haberse registrado un único endoso y seguidamente el nombre y apellido o denominación completos del endosatario); DOCUMENTO (tipo y número de documento de identidad del endosatario. Si se tratare de una persona jurídica se consignará "P. Jca."); INSC. Nro. (datos de inscripción del endosatario, cuando éste fuere una persona jurídica); CUIT/CUIL/CDI (número de la clave de identificación tributaria o el del código único de identificación laboral o el de la clave de identificación del endosatario, según el que correspondiere y si se contare con esa información en el Legajo); CALLE, Nro., PISO, Dpto., C.P., LOC. (domicilio completo y código postal del endosatario); % END. (porcentaje del monto de la prenda que se transmitió); GARANTÍA (si el endoso es con o sin garantía se indicará "SI" o "NO", respectivamente); F. INSCR. (fecha de inscripción del endoso) y SOL. TIPO (número de la Solicitud Tipo "03" en la que se hubiera inscripto el endoso).

24) DENUNCIAS DE VENTA Y F. PROH. CIR. Y PED. SECU. (Fecha de la prohibición de circular y del pedido de secuestro del automotor): en caso de no registrarse denuncia de venta, deberá consignarse en ambos campos "NO TIENE". De registrar denuncia de venta se deberá indicar: - en TITULAR Nro.: el número de titular registral que hubiere efectuado la denuncia, a cuyos efectos se deberá estar al número de orden (1, 2, etc.) con el que se identifique a ese titular en este documento (si se tratare de un único titular se indicará "1") y seguidamente su apellido y nombre o denominación, completos. - en COMPRADOR: el nombre y apellido o denominación del comprador, si éste se hubiere declarado. - en F. ENTREGA: la fecha de entrega del automotor si ésta hubiere sido consignada por el denunciante. - en F. DENUNCIA: la fecha de inscripción de la denuncia de venta. - en F. NOTIFIC.: la fecha de la notificación de la denuncia al comprador, si existiera. Si registrada una denuncia de venta no se hubiere dispuesto la prohibición de circular y el secuestro del automotor, se indicará "NO TIENE" en "F. PROH. CIR. Y PED. SECU.". En caso contrario, se consignará en ese campo la fecha en que tal medida se dispuso.

25) DENUNCIAS DE COMPRA: en caso de no registrarse denuncia de compra, se deberá consignar "NO TIENE". De registrar denuncia de compra se deberá indicar: - en COMPRADOR: el apellido y nombre o denominación del denunciante de compra. - en DOCUMENTO: el tipo y número de documento de identidad del denunciante, cuando éste fuera una persona humana. Si se tratara de una persona jurídica, se indicará en este espacio "P. Jca.", debiéndose consignar sus datos de inscripción en el espacio correspondiente a "DATOS COMPLEMENTARIOS". - en CUIT/CUIL/CDI: el número de clave única de identificación tributaria o el de código único de identificación laboral o el de la clave de identificación del denunciante, si se contare con esa información en el Legajo. - en F. DENUNCIA: la fecha de la inscripción de la denuncia de compra. - en F. ACC. JUD.: la fecha de interposición de acciones judiciales, en caso de habérselas indicado.

- en F. RECEPCIÓN: la fecha en que el denunciante recibió el automotor, si ésta hubiere sido declarada.

26) AFECTACIONES A LA DISPONIBILIDAD Y A LA CIRCULACIÓN: de no registrarse medida alguna que impida, condicione o limite la disponibilidad del automotor o su circulación, se deberá consignar "NO TIENE". De registrarse cualquier medida o disposición legal que impida, condicione o limite la disponibilidad o la circulación del automotor, se la deberá consignar (v.g. afectaciones consecuentes de regímenes especiales de importación, tales

como los vigentes para discapacitados, para importaciones temporarias, para argentinos radicados en el exterior que retornan al país, etc.) e indicarse además, en forma expresa, la norma legal de la que resulte aquélla.

27) OTROS DERECHOS REALES, GRAVÁMENES, RESTRICCIONES E INTERDICCIÓNES: en los casos en que según constancias del Legajo no se hubieren registrado otros derechos reales o gravámenes además de los enunciados en los puntos precedentes de este Anexo o no se registraren restricciones al dominio o interdicciones, se consignará "NO TIENE". De registrarse otro derecho real o gravamen además de los enunciados en los puntos precedentes de este Anexo, o cualquier medida que afecte la capacidad de libre disposición del titular o cualquier orden judicial o administrativa disponiendo el secuestro o la indisponibilidad del dominio o restricciones a éste, se deberá indicar - según sea el caso-: la medida de que se trate, su fecha de inscripción, fecha de vencimiento si existiera, autos, juzgado y secretaría o autoridad que dispuso la medida y causa en que se decretó, nombre y apellido del curador del titular, en caso de que éste hubiere sido declarado inhábil o demente.

28) CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTES: en los casos en que según constancias del Legajo no se encontraren certificados de dominio que estén vigentes, se indicará "NO TIENE". Si, en cambio, se hubieren expedido certificados que estén vigentes, se deberá consignar: su número de orden, según el orden de su expedición (en "ORDEN". De encontrarse vigente un único certificado se indicará "1") y la fecha de su respectiva entrada en vigencia -0 horas del día siguiente al de su expedición- (en "F. ENTRADA EN VIGENCIA").

29) DATOS COMPLEMENTARIOS: en este campo el Encargado deberá consignar: los datos del aportante en el caso de la inscripción preventiva de transferencia a favor de una sociedad en formación. - los datos de inscripción de la persona jurídica que efectúa como comprador una denuncia de compra. - la existencia de denuncia de siniestro que altere las partes individualizantes del automotor. - cualquier anotación cuyo conocimiento por parte de terceros afectare eventualmente su condición de adquirente de buena fe. - en los casos en que del Legajo resultare que se han producido rectificaciones en los nombres o apellidos del o los titulares o de sus cónyuges o en el estado civil de aquéllos, se indicará cada una de ellas. - la existencia en el Legajo de datos o antecedentes registrales que permitan efectuar la actualización del tipo del automotor, previsto en este Capítulo, Sección 2ª, artículo 16. - cualquier otra información cuyo conocimiento, a juicio del Encargado, resulte de interés para la toma de razón de actos registrales.

Nota Aclaratoria Operatoria del Sistema A.C.E. y Envío de Legajo "B" Físico

ANEXO II CAPITULO III SECCION 8ª

I.- El Cambio de Radicación se tiene por operado cuando:

El "Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico" (en adelante CDCRE) es aceptado en el Sistema (ACE) por el Registro de destino. Conforme lo dispuesto en el artículo 2º, no podrá operarse el cambio de radicación si:

- a) Existen medidas judiciales precautorias sobre el automotor cuyo cambio de radicación se gestiona (artículo 12 del Régimen Jurídico del Automotor), sin que obre oficio, orden o testimonio que autorice el trámite.
- b) El automotor estuviere radicado en una jurisdicción alcanzada por los regímenes especiales, fiscales y aduaneros establecidos por la Ley N° 19.640 o la Resolución M.E. y F.P. N° 31/14 y fuere a radicarse a otra que no lo estuviere, sin que obre la desafectación al régimen que corresponda emitida por la Aduana competente.
- c) Se hubiere registrado la baja del dominio. Estas situaciones deben ser evaluadas:
 - 1) por el Registro que debe enviar un CDCRE por corresponder, tras la registración del trámite que lo origina; o
 - 2) por el Registro que solicitó el cambio de radicación.

II. Para la remisión del CDCRE vía ACE cuando el cambio de radicación se peticione en el Registro de la radicación:

- a) Previamente a la remisión del CDCRE vía ACE, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 5º y 6º de esta Sección y realizar todas las comprobaciones sobre el dominio. Esto significa, verificar que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Convenio de Complementación de Servicios aplicable en el Registro Seccional con respecto al impuesto a la radicación del automotor (patentes) o tributo local de similar naturaleza en lo concerniente al cambio de radicación fuera de la jurisdicción de que se trate. A ese efecto, los Registros

Seccionales que operen con el Sistema Unificado de Cálculo, Emisión y Recaudación de Patentes (SUCERP) podrán tener por cumplidos los requisitos indicados en este inciso si habiendo transcurrido TREINTA (30) días corridos contados a partir de la inscripción del trámite registral que generó el cambio de radicación, no pudieran tramitar la baja impositiva del automotor por causas atribuibles a los interesados

III. Cuando el cambio de radicación se peticione en el Registro de la nueva radicación:

1.- En forma previa a requerir el CDCRE vía ACE, el Registro de la nueva radicación sólo debe controlar:

a) Que se haya presentado la documentación indicada en el artículo 4º de esta Sección. En ese sentido, la Solicitud Tipo "08/08-D" o la Solicitud Tipo "15" deberán encontrarse totalmente completadas y con las firmas certificadas, de corresponder.

b) Que el domicilio o la guarda habitual consignados en la solicitud de transferencia correspondan a la jurisdicción de ese Registro Seccional.

c) Se presente el Título del Automotor, Título Digital o CAT y la Cédula de Identificación. Si hubiere más de una Cédula emitida, bastará con la presentación de una sola de ellas. Ello, salvo que se trate de una inscripción preventiva a favor de una Compañía aseguradora (Formulario "15") o del cumplimiento de una transferencia ordenada por oficio de la cual surja que carece del Título y/o Cédula (Circular C.A.N.J. N° 16/03). De contar con lo mencionado, debe realizarse el pedido vía ACE.

2.- A modo de ejemplo, corresponde indicar que no resulta impedimento para practicar el pedido del CDCRE:

a) La falta del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA).

b) La falta de legalización de la firma del escribano certificante.

c) La falta de verificación o la presentación de una verificación observada.

d) La falta de la constancia de CUIL, CUIT o CDI. e) Cualquier otro tipo de documentación faltante o subsanación pendiente que no figure en los incisos anteriores de este punto 2.-.

f) El trámite de transferencia que genera el cambio de radicación sólo podrá ser calificado (inscripto u observado, según el caso) después de recibido y aceptado el CDCRE, atento que conforme lo previsto en este Digesto, Título I, Capítulo II, Sección 1º, artículo 2º, la presentación realizada en el Registro de la futura radicación carecerá de toda eficacia y prioridad frente a los trámites que se presenten ante el Registro de la radicación del automotor, aun cuando estos fuesen posteriores en el tiempo, dado que esa solicitud sólo tiene por objeto acreditar la condición de adquirente del petionario del cambio de radicación y recién será considerada como petición formal una vez operado aquél.

3.- En caso de darse alguna de las situaciones indicadas en el punto I, incisos a) o b), ello no impedirá la remisión del CDCRE por parte del Registro de radicación. Sin embargo, de recibirse un CDCRE y presentarse alguna de las situaciones mencionadas, el Registro receptor deberá observar el cambio de radicación, sin aceptarlo o rechazarlo en el sistema ACE por el período de reserva de prioridad (15 días hábiles). Si transcurrido dicho plazo no se subsanare la observación, corresponderá el rechazo del CDCRE (artículo 16).

4.- El Registro que recibiere un pedido de cambio de radicación, sólo podrá rechazar dicho pedido si:

a) El Legajo B del dominio solicitado no se encuentre en su inventario.

b) El automotor se encuentre dado de baja (artículo 2º, inciso c).

c) Exista un trámite pendiente de procesamiento, un certificado de dominio vigente o un trámite cuya observación aún no se encontrare firme -esto es durante el plazo de reserva de prioridad-. Vencido ese plazo debe emitirse el CDCRE en forma inmediata sin necesidad de nueva requisitoria.

No será impedimento la circunstancia de hallarse vigentes los aranceles abonados por otro trámite observado. IV. Para la remisión del legajo "B" físico:

a) En el caso de un trámite inscripto en el Registro de la radicación (envío por corresponder): Una vez expedido el CDCRE, el circuito es el siguiente:

1) De corresponder, el Registro receptor lo aceptará y automáticamente el Sistema generará la notificación de destino.

2) A partir de la recepción de la notificación de destino (ND), se deberá remitir el legajo físico dentro de las

CUARENTA (48) horas, asentando dicho envío en el Sistema ACE. Excepción: en caso de haberse solicitado duplicado de placas metálicas de identificación por reposición, el legajo físico deberá ser remitido una vez recibidas las mismas.

b) En el caso de un trámite inscripto en el Registro de la futura radicación (por pedido), el envío deberá practicarse a los TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de remisión del CDCRE (DP) a través del sistema ACE. Deberá luego asentarse el envío del legajo físico en ese Sistema.

c) En casos de devolución de dominio:

1) Todo envío de CDCRE genera un envío de legajo físico pendiente de notificar en el Sistema ACE. De existir una devolución por parte del Registro receptor, con su consiguiente reasume (REA) por parte del Registro emisor del mismo, se deberá: - Ir a la solapa de envíos físicos y en "notificar envíos físicos", eliminar el que corresponde al CDCRE que fue devuelto, dado que el Sistema ACE no lo eliminará automáticamente. De esta manera, evitará recibir reclamos inconducentes y la información del Sistema será más precisa.

2) Si luego de la devolución se desea reingresar el pedido vía ACE: Antes de realizar un nuevo pedido, asegúrese primero de que el Registro receptor de la devolución la haya aceptado. De otra forma, ese pedido no tendrá destino

FIN UNIDAD 12